

CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO

ART. 1 – PREAMBOLO – DEFINIZIONI

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali, le seguenti espressioni avranno i significati sotto descritti:

“MODULO CONTRATTUALE”: la prima pagina del modulo contrattuale, contenente le condizioni economiche;

“FINANZIATORE”: Toyota Financial Services Italia S.p.A., con uffici in Roma, Via K. Toyoda n. 2, iscritto nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993 (“T.U.B.”) al numero 229 ed iscritto al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero 1571937, soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di Toyota Financial Services (UK) Plc;

“AUTOVEICOLO”: l’autoveicolo (o autoveicoli) identificato/i nel modulo contrattuale;

“SERVIZIO”: servizi assicurativi e altri servizi accessori e facoltativi;

“RICHIEDENTE”: la persona fisica o giuridica che chiede il finanziamento;

“RICHIESTA”: la richiesta di finanziamento i cui estremi risultano nel modulo contrattuale ed a cui si applicano le presenti Condizioni Generali;

“CONTRATTO”: la richiesta di finanziamento finalizzato accettata da Toyota Financial Services Italia S.p.A.; esso consta delle Condizioni Generali, del modulo contrattuale ed eventualmente delle Condizioni Speciali;

“ASSICURATO”: il firmatario della dichiarazione di adesione alla polizza e/o, ove non prevista, del contratto assicurativo;

“CONVENZIONATO”: soggetto autorizzato dal Finanziatore a svolgere il ruolo di intermediario del credito, nonché Convenzionato dell’Autoveicolo e/o del Servizio.

1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e/o servizi, anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, erogati da Toyota Financial Services Italia S.p.A. (“TFS Italia S.p.A.”), con uffici in Roma, Via K. Toyoda n. 2, intermediario finanziario soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, dall’UIF (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91) e, in qualità di intermediario assicurativo, dall’IVASS (con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21).

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO; PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Il Contratto ha ad oggetto un’operazione di finanziamento. L’operazione è posta in essere dal Finanziatore ed è finalizzata all’acquisto di Autoveicoli e/o Servizi accessori non obbligatori presso il Convenzionato.

2.2 La richiesta di finanziamento può essere presentata dal Richiedente secondo una delle seguenti modalità:

- (a) sottoscrizione della modulistica e consegna a mani dell'incaricato del Finanziatore, che procederà, tra l'altro, alle formalità di adeguata verifica previste dalla legge
- (b) mediante videochiamata con operatore incaricato dal Finanziatore e sottoscrizione della richiesta di finanziamento a mezzo di firma elettronica avanzata (FEA)
- (c) mediante *video selfie* e sottoscrizione della richiesta di finanziamento a mezzo di firma elettronica qualificata (FEQ).

2.3 Nel caso previsto sub 2.2(b), l'operatore, dopo aver fornito le proprie generalità e aver acquisito il consenso del Richiedente alla videoregistrazione ed alla sua conservazione, richiederà al Richiedente la conferma di voler instaurare il rapporto continuativo e la conferma dei dati identificativi inseriti in fase di pre-registrazione. Successivamente l'operatore chiede di inquadrare il documento d'identificazione e la tessera sanitaria fronte-retro per verificarne l'autenticità. Infine, l'operatore riassume sinteticamente la volontà espressa dal Richiedente di voler instaurare il rapporto continuativo e ne raccoglie conferma.

2.4 Nel caso previsto sub 2.2(c), il Richiedente segue le istruzioni impartite dal Finanziatore e rese disponibili con apposita e-mail inviata all'indirizzo indicato dal Richiedente.

2.5 In entrambi i casi di cui alle lettere 2.2(b) e 2.2(c), le formalità di adeguata verifica saranno condotte in conformità alle disposizioni ed agli obblighi previsti ai sensi della Parte Seconda, Sezione III, punto 2) del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

2.6 La richiesta di finanziamento costituisce proposta, che il Finanziatore si riserva il diritto di accettare o rifiutare a seguito di un'analisi sulla meritevolezza del credito del potenziale cliente. Il Finanziatore comunica in tempi congrui al Richiedente l'eventuale accettazione, o il rifiuto motivato della richiesta di finanziamento per iscritto. Tale diritto non sussiste se la comunicazione di questa informazione è vietata dalla normativa comunitaria o è contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

2.7 In caso di utilizzo della procedura con operatore, di cui al precedente punto 2.2(b) oppure di procedura con *video selfie*, di cui al punto 2.2(c) che precede, il Contratto si concluderà mediante comunicazione dell'accettazione trasmessa dalla e-mail o PEC del Finanziatore all'indirizzo e-mail o PEC forniti dal Richiedente o mediante posta ordinaria. Una copia di tale Contratto è messa a disposizione su supporto durevole.

Il Richiedente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente Contratto se sottoscritti con l'apposizione della FEA o della FEQ soddisfano il requisito della forma scritta previsto dalla legge ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

2.8 Il Richiedente delega sin d'ora il Finanziatore, una volta comunicata l'accettazione della proposta, ad erogare il finanziamento mediante versamento o accredito al

Convenzionato di una somma pari alla quota di prezzo finanziata o di parte di essa, come indicato nel modulo contrattuale.

Il finanziamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto dell'Autoveicolo e/o del Servizio accessorio non obbligatorio opzionato dal Richiedente.

2.9 Nel caso di co-intestazione dell'Autoveicolo a coniugi, entrambi assumono solidalmente ed illimitatamente le obbligazioni derivanti dal finanziamento, con espressa rinuncia, in deroga al disposto dell'art. 190 Cod. Civ., alla sussidiarietà ed alla divisione della responsabilità dei beni personali.

2.10 Il Richiedente ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, una tabella di ammortamento che comprenda: a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

2.11 Il Contratto ha la durata indicata nel modulo contrattuale.

2.12 L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza comporta costi aggiuntivi pari ad Euro 10,00 a titolo di spese per la identificazione e l'adeguata verifica della clientela.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE, DEI COOBBLIGATI E DEI GARANTI

3.1 Il Richiedente ed i coobbligati si obbligano solidalmente fino al totale rimborso di quanto dovuto al Finanziatore:

- a) a comunicare al Finanziatore, per iscritto, ogni variazione temporanea o definitiva del loro domicilio, residenza, del loro numero di cellulare e del loro indirizzo di posta elettronica, nonché a trasmettere il nuovo documento di riconoscimento qualora quello fornito inizialmente non sia più in corso di validità;
- b) a non vendere, alienare, permutare, donare l'Autoveicolo, ovvero a non consentire la costituzione di diritti sullo stesso;
- c) a non adibire l'Autoveicolo ad uso diverso da quello indicato nel contratto di compravendita o nel libretto di circolazione;
- d) a curare la manutenzione dell'Autoveicolo secondo le prescrizioni del fabbricante e del Convenzionato ed usando, in caso di riparazioni, esclusivamente ricambi originali;
- e) a comunicare entro 48 (quarantotto) ore al Finanziatore, con lettera raccomandata a.r.:
 - la distruzione, il danneggiamento, il furto, l'incendio o qualsiasi sinistro subito dall'Autoveicolo, presentando in ogni caso tempestiva denuncia alle autorità competenti ed alla compagnia assicuratrice;
 - il pignoramento, la requisizione, il sequestro, il fermo, la confisca, come pure qualsiasi atto esecutivo, conservativo o cautelare interessante l'Autoveicolo ed ogni altro atto o fatto che determini l'indisponibilità anche temporanea dello stesso o la diminuzione delle garanzie prestate, fornendo ogni necessaria indicazione in merito;
- f) a corrispondere qualsiasi imposta o tributo relativo al finanziamento;

g) ad informare il Finanziatore della eventuale ritardata o mancata consegna dell'Autoveicolo;

h) a porre l'Autoveicolo a disposizione del Finanziatore presso il proprio domicilio o presso qualsiasi altro luogo indicato dal Finanziatore, in caso di mancato pagamento, per i provvedimenti di cui al R.D.L. 15.3.1927 n. 436, ove sia stato iscritto privilegio in favore del Finanziatore.

3.2 L'eventuale garante si obbliga a comunicare immediatamente al Finanziatore, per iscritto, ogni variazione temporanea o definitiva del domicilio, residenza, del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica, nonché a trasmettere il nuovo documento di riconoscimento qualora quello fornito inizialmente non sia più in corso di validità. La garanzia prestata non prevede il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3.3 Il Richiedente si obbliga altresì a comunicare all'eventuale Garante ogni variazione intervenuta sul contratto ed avente effetti nella sfera giuridica di quest'ultimo.

ART. 4 – OBBLIGHI DI PAGAMENTO

4.1 Una volta perfezionato il Contratto, il Richiedente è tenuto al pagamento delle rate al Finanziatore nei modi e nei tempi stabiliti nel modulo contrattuale. Il rimborso delle singole rate di finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, così come determinate nel modulo contrattuale, deve essere effettuato entro le scadenze prestabilite e senza necessità di preavviso, secondo le modalità concordate con il Finanziatore. L'eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all'approvazione del Finanziatore. Per ogni pagamento effettuato viene addebitata la somma massima di Euro 3,90 per spese di incasso e di gestione pratica.

Per essere ritenuto liberatorio, qualsiasi pagamento deve essere effettuato direttamente al Finanziatore. Il Richiedente non può in alcun caso effettuare pagamenti al Convenzionato. La data di scadenza delle rate è comunicata per iscritto dal Finanziatore. La prima rata è maggiorata dell'imposta di bollo vigente.

4.2 I pagamenti si considerano effettuati alla data del versamento nel caso di utilizzo di conto corrente postale, a 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione in caso di utilizzo di assegni (salvo buon fine), e alla data dell'accredito o ricevimento in ogni altro caso.

4.3 Il Richiedente è tenuto ad effettuare i pagamenti alle scadenze previste anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro, fermo, confisca o di qualsiasi atto od azione esecutiva sull'Autoveicolo. Nel caso di furto, distruzione o perdita dell'Autoveicolo, i pagamenti sono dovuti fino alla definizione della relativa pratica assicurativa.

4.4 In deroga all'art. 1180 Cod. Civ. il Finanziatore si riserva di decidere se accettare o meno eventuali pagamenti eseguiti da parte di soggetti diversi dall'eventuale garante; tale disposizione non si applica in caso di campagne promozionali organizzate dal

Finanziatore che prevedano l'espromissione di un terzo designato dal Finanziatore medesimo e la liberatoria del Cliente ai sensi dell'art. 1272 Cod.Civ.

4.5 Il rapporto contrattuale si intende estinto con il pagamento dell'ultima rata del piano di finanziamento, fatti salvi gli obblighi di pagamento di eventuali spese di recupero e di interessi di mora.

4.6 Il Finanziatore si riserva la facoltà di addebitare al Richiedente moroso i costi sostenuti per eventuali solleciti di pagamento nella misura forfetaria del 15% (quindici per cento) di ogni importo dovuto e con un minimo di Euro 10,00 per ogni sollecito.

4.7 Nel caso in cui la rata vada insoluta alla scadenza prefissata, il Finanziatore si riserva il diritto di ripresentare la medesima presso la sua banca (o banca del cliente) entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria.

ART. 5 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

5.1 Il Richiedente conferma all'interno del modulo per il consenso alla trasmissione della documentazione precontrattuale tramite supporto durevole il consenso a tale modalità di trasmissione, già precedentemente espresso. All'interno dello stesso documento, che rappresenta il primo contatto tra il Richiedente e la forza vendita del Finanziatore, il Richiedente rilascia anche un valido indirizzo e-mail e un valido numero di cellulare, utili per la trasmissione della documentazione citata (e-mail) o per contatti telefonici (numero di cellulare). Il consenso alla trasmissione della documentazione relativa al contratto tramite supporto durevole potrà essere revocato in qualsiasi momento tramite accesso al portale clienti My Finance e avrà effetto esclusivamente per le comunicazioni seguenti. La trasmissione digitale non prevede ulteriori oneri in capo al Richiedente.

5.2 Il Finanziatore invia, tramite il supporto espressamente scelto dal cliente all'interno della documentazione contrattuale, con cadenza annuale al Richiedente un estratto conto che descrive l'andamento del rapporto e riepiloga i movimenti di prelevamento e versamento. L'estratto conto è maggiorato dell'imposta di bollo e s'intende approvato se non contestato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.

Il Finanziatore si riserva altresì la facoltà di escludere il rifinanziamento della Rata Finale ai sensi dei successivi artt. 5.2 e 5.4 delle Condizioni Speciali di Finanziamento in caso di insoluti del Cliente, anche se successivamente sanati, con un preavviso scritto da inviarsi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della Rata Finale.

5.3 Il Finanziatore si riserva la facoltà di addebitare al Richiedente e agli eventuali coobbligati/garanti la somma di Euro 5,00 per ogni comunicazione annuale periodica.

ART. 6 – INTERESSI DI MORA; IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

6.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate rispetto alle scadenze, il Richiedente è tenuto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 11, a corrispondere al Finanziatore gli interessi di mora nella misura pari al tasso medio della specifica categoria di prodotto (come

rilevato dal decreto ministeriale dell'Economia e Finanza "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura"), maggiorato dell'incremento medio applicato dagli operatori di settore per ciascuna categoria di prodotto e rilevato periodicamente da Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (statistica aggiornata periodicamente e pubblicata nel suddetto Decreto).

Gli interessi sono conteggiati su ogni rata e/o onere contrattuale per ciascun giorno di ritardo, senza necessità di diffida o di costituzione in mora. Il mancato pagamento può essere segnalato, nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nella Informativa sulla Privacy.

6.2 Il Finanziatore si riserva la facoltà, in espressa deroga all'art. 1193 Cod. Civ., di imputare i pagamenti effettuati dal Richiedente o da terzi a suo vantaggio ad eventuali altri crediti scaduti ed esigibili vantati nei confronti dello stesso, anche se di data posteriore al credito in oggetto ed indipendentemente dalla loro onerosità o dalle eventuali garanzie che li assistono.

ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

7.1 Il Richiedente ha, in ogni caso, il diritto di recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo indicato nel modulo contrattuale, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di accettazione della proposta di finanziamento da parte del Finanziatore o, se successivo, dal giorno in cui riceve tutte le informazioni e condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

7.2 Qualora il Contratto abbia avuto esecuzione, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione, il Richiedente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati come stabilito nel modulo contrattuale, nonché le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione (es. bollo contrattuale) e le spese di istruttoria perché sostenute al fine di valutare la richiesta di finanziamento.

7.3 Il recesso si estende anche ai contratti accessori al finanziamento, se tali contratti si riferiscono a servizi accessori connessi al Contratto di Finanziamento e se i servizi sono svolti dal Finanziatore o da un terzo in accordo con il Finanziatore.

7.4 Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico Bancario ("T.U.B."), il Richiedente ha il diritto di ottenere dal Finanziatore chiarimenti sulla natura del contratto proposto, aventi ad oggetto:

- a) la documentazione precontrattuale fornitagli;
- b) le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;

c) gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Tali chiarimenti possono essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto il Finanziatore, ovvero consultando la sezione Trasparenza del sito www.toyota-fs.it.

7.5 L'art. 125-*quater* del T.U.B. non trova applicazione con riferimento al presente Contratto, trattandosi di contratto a tempo determinato.

ART. 8 – INADEMPIMENTO DEL CONVENZIONATO

8.1 In caso di inadempimento da parte del Convenzionato, il Richiedente ha diritto alla risoluzione del presente Contratto dopo aver effettuato la costituzione in mora del Convenzionato medesimo, se, con riferimento al contratto di compravendita dell'Autoveicolo, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 Cod. Civ. In tal caso il Finanziatore è tenuto a rimborsare al Richiedente quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Convenzionato.

8.2 Quanto precede si applica anche nel caso in cui il Convenzionato sia sottoposto ad una procedura concorsuale e, per l'effetto, sia inadempiente al contratto di compravendita dell'Autoveicolo.

ART. 9 – GARANZIE

9.1 La concessione del finanziamento può essere subordinata dal Finanziatore:

- a) all'iscrizione sull'Autoveicolo di ipoteca legale a favore del Finanziatore, ai sensi del R.D.L. 15.3.1927 n. 436 e del R.D. 29.7.1927 n. 1814; gli oneri, presenti e futuri, relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dell'ipoteca sono a totale ed esclusivo carico del Richiedente;
- b) al rilascio di procura notarile e certificato di proprietà dell'Autoveicolo per l'iscrizione, in favore del Finanziatore di ipoteca sull'Autoveicolo medesimo, per l'importo corrispondente al totale finanziato maggiorato degli interessi, di eventuali spese giudiziarie di mora; gli oneri presenti e futuri, relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dell'ipoteca, sono a totale ed esclusivo carico del Richiedente;
- c) al rilascio di garanzie e/o fideiussioni da parte di terzi;
- d) al rilascio all'ordine del Finanziatore di effetti cambiari a vista con data di scadenza pari a quella del contratto di finanziamento, ivi compreso l'eventuale periodo del rifinanziamento della Rata Finale, e di importo pari al totale finanziato maggiorato degli interessi, a firma del Richiedente o di eventuali cointestatari e garanti. Il termine di tali effetti si intende in ogni caso prolungato fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di rimborso del finanziamento ex art. 39 R.D. 14.12.1933 n. 1669. Gli effetti devono intendersi rilasciati a garanzia del finanziamento e di ogni altra obbligazione derivante da crediti vantati dal Finanziatore nei confronti del Richiedente.

9.2 Il Finanziatore è autorizzato a:

- a) presentare tali effetti all'incasso al verificarsi di uno degli eventi riportati nel successivo art. 11;
- b) distruggere gli effetti a garanzia nei 6 (sei) mesi successivi alla totale estinzione del debito, qualora non ne sia esplicitamente richiesta la restituzione.

ART. 10 – ASSICURAZIONI

10.1 L'Autoveicolo deve essere assicurato con primaria compagnia di assicurazione, a scelta, cura e spese del Richiedente e per l'intera durata del finanziamento, contro i rischi di R.C.A. per massimali non inferiori ai minimi di legge.

10.2 Il Richiedente ha facoltà di stipulare una polizza facoltativa a copertura del rischio "Furto ed Incendio" per un valore non inferiore al prezzo di acquisto e con clausola di vincolo degli indennizzi a favore esclusivo del Finanziatore.

10.3 Il Richiedente ha la facoltà di reperire personalmente la polizza assicurativa, salvo che abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 2.1 delle Condizioni Speciali mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nel modulo contrattuale, ove previsto nel piano di finanziamento. Copia della polizza, personalmente reperita, dovrà essere trasmessa al Finanziatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'acquisto dell'Autoveicolo.

10.4 Il Richiedente può chiedere, alla prima scadenza dell'annualità, la riduzione del valore assicurato per furto ed incendio, ad un ammontare non inferiore al valore commerciale dell'Autoveicolo.

10.5 In caso di danneggiamento dell'Autoveicolo, il Richiedente è tenuto a darne comunicazione al Finanziatore, che può consentire il pagamento dell'indennizzo direttamente al Richiedente, solo se questi è in regola con il pagamento delle rate e solo dopo aver constatato l'avvenuta riparazione dell'Autoveicolo ed il pagamento della relativa fattura. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e dal Regolamento Isvap n. 35/2010.

10.6 In caso di distruzione o furto totale dell'Autoveicolo, il Richiedente è tenuto a darne comunicazione al Finanziatore; il Richiedente è tenuto a proseguire nel pagamento delle rate di rimborso fino all'avvenuto risarcimento da parte della compagnia assicuratrice. Qualora l'indennizzo non sia sufficiente a saldare il debito residuo del Richiedente verso il Finanziatore, il Richiedente è tenuto all'immediato versamento della differenza in favore del Finanziatore. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e dal Regolamento Isvap n. 35/2010.

10.7 Il Richiedente è tenuto a comunicare immediatamente al Finanziatore eventuali sospensioni, anche temporanee, delle coperture assicurative e procedere all'immediato ripristino. Il Finanziatore ha facoltà di versare i premi non pagati o stipulare un nuovo contratto di assicurazione anche con altra compagnia, con diritto di rivalsa nei confronti del Richiedente.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONDIZIONI RISOLUTIVE

11.1 Il Finanziatore ha il diritto di considerare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) alienazione dell'Autoveicolo senza il preventivo consenso scritto del Finanziatore;
- b) uso dell'Autoveicolo in modo difforme da quello indicato nel Contratto di finanziamento, e nei documenti di circolazione e nel Codice della Strada;
- c) inadempimento di altri contratti in corso con il Finanziatore, nei quali il Richiedente figura come obbligato principale, alternativo o solidale;
- d) inesattezze o non veridicità delle informazioni fornite dal Richiedente al Finanziatore per ottenere il finanziamento;
- e) mancato pagamento alla singola scadenza pattuita anche di una sola rata di rimborso – rimanendo inteso che la risoluzione si verifica solo qualora l'importo dovuto sia superiore all'ottava parte del prezzo.

11.2 La risoluzione avviene di diritto, a seguito di comunicazione del Finanziatore al Richiedente di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Richiedente, ricevuta la predetta comunicazione di risoluzione, è tenuto al pagamento in un'unica soluzione ed entro 15 (quindici) giorni delle seguenti somme:

- a) le rate scadute ed insolute, nonché gli interessi di mora, calcolati ai sensi del precedente art.6, incluso quanto dovuto in virtù del precedente art. 4.6;
- b) le rate in scadenza al netto degli interessi maturandi, al momento della decadenza dal termine;
- c) un importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Richiedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000;
- d) le spese, gli onorari ed i costi legali sostenuti.

È fatto salvo il diritto del Finanziatore al risarcimento del danno ulteriore.

11.3 Costituiscono condizioni risolutive non concorrenti del presente Contratto ex artt. 1353 Cod. Civ. e ss.:

- a) la risoluzione o l'inefficacia per qualsiasi causa del contratto di assicurazione R.C.A. relativo all'Autoveicolo e, in ogni caso, il mancato pagamento totale o parziale dei premi assicurativi;

b) l'insolvenza del Richiedente, dei coobbligati o dei garanti, ritenendosi tale l'elevazione anche di un solo protesto, la diminuzione della consistenza patrimoniale, l'assoggettamento anche ad un singolo atto esecutivo o a procedura concorsuale;

c) la distruzione dell'Autoveicolo, il suo deterioramento, la sua sottoposizione a pignoramento, sequestro, fermo o confisca o ad altre azioni esecutive, cautelari e conservative. La risoluzione opera anche qualora l'Autoveicolo sia oggetto di furto, incendio o occultamento o subisca alienazioni o modifiche estetiche e/o meccaniche.

11.4 La risoluzione per avveramento della condizione è efficace dal momento della ricezione da parte del Richiedente della relativa comunicazione del Finanziatore e il Richiedente è obbligato all'immediato pagamento, in un'unica soluzione, degli importi indicati al paragrafo 11.2 che precede, salvo il diritto del Finanziatore al risarcimento del danno.

11.5 Eventuali pagamenti parziali verranno imputati in primo luogo alle spese amministrative, forfettarie e di recupero, anche legali, e successivamente agli interessi relativi alle rate scadute ed insolute alla data della comunicazione di risoluzione, agli interessi di mora e, infine, al capitale residuo.

11.6 Qualora il Richiedente abbia in corso con il Finanziatore più operazioni di finanziamento, gli effetti della comunicazione di risoluzione riguardante uno dei rapporti si possono estendere ad ogni altro rapporto a discrezione del Finanziatore.

ART. 12 – RIMBORSO ANTICIPATO

12.1 Il Richiedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi.

12.2 Il Richiedente è tenuto a corrispondere al Finanziatore (oltre ad eventuali rate scadute e non pagate comprensive di interessi di mora e spese) il capitale residuo già detratto degli interessi e delle spese di incasso e gestione sulle rate future. Ai fini del conteggio, eventuali servizi assicurativi facoltativi sono disciplinati dagli accordi tra TFS Italia S.p.A. e le terze Compagnie di assicurazione. Inoltre il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Richiedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000.

12.3 Tale procedura è applicata anche in caso di estinzione anticipata causata da forza maggiore (distruzione, furto, incendio, o perdita totale dell'Autoveicolo).

12.4 In caso di rimborso anticipato del finanziamento, coerentemente con le disposizioni stabilite dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 11/09/2019, C-383/18, al

consumatore sarà applicata una riduzione sia degli oneri cosiddetti recurring (ovvero quelli legati alla durata del rapporto di credito) sia di quelli upfront (ossia quelli sostenuti nelle fasi preliminari che precedono la stipula del contratto) al netto di eventuali imposte applicate, in misura proporzionale al numero dei mesi di mancata fruizione del finanziamento.

ART. 13 – LIBERAZIONE DELLE GARANZIE

13.1 Il Finanziatore non è tenuto a consentire la cancellazione dell'ipoteca eventualmente iscritta sull'Autoveicolo, se non quando il Richiedente abbia integralmente estinto ogni debito nei suoi confronti, per capitale, interessi, accessori e spese legali e giudiziali eventualmente occorse per la conservazione o il recupero dell'Autoveicolo.

13.2 Le spese di legge relative alla cancellazione dell'ipoteca restano comunque ad esclusivo carico del Richiedente e devono essere da questo anticipate al Finanziatore.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1 Il Finanziatore ha facoltà di cedere il presente Contratto o, parzialmente o totalmente, i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal Contratto dandone comunicazione al Richiedente ai sensi di legge.

14.2 Il Richiedente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del Finanziatore/cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 Cod. Civ.

14.3 Il Richiedente non può a sua volta cedere il Contratto né alcuna delle obbligazioni e/o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Finanziatore.

ART. 15 – MODIFICHE UNILATERALI

15.1 Il Finanziatore può modificare le condizioni economiche – tranne il tasso di interesse - in caso di sussistenza di un giustificato motivo, inviando al Richiedente una comunicazione scritta con evidenziata la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" con preavviso di 2 (due) mesi ai sensi dell'art. 118, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("T.U.B.").

ART. 16 – DOMICILIO

16.1 Il domicilio del Finanziatore è presso la sua sede all'indirizzo indicato nel modulo contrattuale. Salvo per quanto diversamente concordato, tutti gli avvisi, comunicazioni, notificazioni e pagamenti devono essere effettuati a tale domicilio o all'eventuale nuovo indirizzo della suddetta sede.

ART. 17 – LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

17.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

17.2 Qualora il Richiedente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi degli artt. 33 ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), in caso di controversia fra le Parti, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Richiedente.

17.3 Qualora il Richiedente non rivesta la qualifica di consumatore, così come descritta all'art. 17.2, le Parti espressamente convengono che, in caso di controversia, se il Finanziatore è convenuto in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente Contratto è in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Roma; se è invece il Finanziatore ad instaurare un giudizio, questi può, a sua discrezione, adire il Foro di Roma oppure il Foro del domicilio del Richiedente.

17.4 Il Richiedente può contestare al Finanziatore comportamenti od omissioni presentando un reclamo, da indirizzare a: Ufficio Reclami, Toyota Financial Services Italia S.p.A. Via Kiiciro Toyoda, 2 – 00148 Roma. Il Reclamo andrà inviato tramite uno dei seguenti canali: a) posta elettronica certificata (PEC): tfsitaliaspa@legalmail.it; b) posta elettronica ordinaria: ufficioreclami@it.toyota-fs.com; c) raccomandata a/r.

Per una più efficiente trattazione dei reclami, il Richiedente può utilizzare il Modulo Tipo per la formalizzazione di reclami, scaricabile dal sito Internet <https://www.toyota-fs.it/>, completandolo con le informazioni richieste e apponendo la firma autografa. Il Finanziatore è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni.

17.5 Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Richiedente può esperire un tentativo di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il tentativo di conciliazione avanti all'ABF o ad altro organismo di conciliazione è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.

ART. 18 – CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

18.1 Ove opzionato un piano finanziario che preveda uno o più servizi accessori come descritti nel modulo contrattuale, questi ultimi sono regolati dalle rispettive disposizioni contenute nelle Condizioni Speciali di Finanziamento allegate al presente Contratto, di cui costituiscono parte integrante, e consultabili sul sito www.toyota-fs.it.

ART. 19 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

19.1 In adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e Isvap n. 35/2010, e in generale dalla normativa di riferimento, il Finanziatore si impegna a consegnare le informazioni precontrattuali richieste dall'IVASS, nonché il Fascicolo Informativo previsto dal Regolamento Isvap n.35/2010, copia del testo del contratto e delle "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" ("SECCI"), su supporto cartaceo e altro supporto durevole.

Per supporto durevole si intende in base al T.U.B. e alla normativa di Banca d'Italia, "qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate". Sono incluse nella definizione di supporto durevole, in base alla direttiva 2011/83/UE, documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, nonché messaggi di posta elettronica.

CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO - MARKETPLACE

ART. 1 – PREAMBOLO – DEFINIZIONI

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali, le seguenti espressioni avranno i significati sotto descritti:

“MODULO CONTRATTUALE”: la prima pagina del modulo contrattuale, contenente le condizioni economiche;

“FINANZIATORE”: Toyota Financial Services Italia S.p.A., con uffici in Roma, Via K. Toyoda n. 2, iscritto nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993 (“T.U.B.”) al numero 229 ed iscritto al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero 1571937, soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di Toyota Financial Services (UK) Plc;

“AUTOVEICOLO USATO”: l’autoveicolo (o autoveicoli) usato/i identificato/i nel modulo contrattuale;

“SERVIZIO”: servizi assicurativi e altri servizi accessori e facoltativi;

“RICHIEDENTE”: la persona fisica o giuridica che chiede il finanziamento;

“RICHIESTA”: la richiesta di finanziamento i cui estremi risultano nel modulo contrattuale ed a cui si applicano le presenti Condizioni Generali;

“CONTRATTO”: la richiesta di finanziamento per l’acquisto di un Autoveicolo Usato accettata da Toyota Financial Services Italia S.p.A.; esso consta delle Condizioni Generali, del modulo contrattuale ed eventualmente delle Condizioni Speciali;

“ASSICURATO”: il firmatario della dichiarazione di adesione alla polizza e/o, ove non prevista, del contratto assicurativo;

1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e/o servizi, anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, erogati da Toyota Financial Services Italia S.p.A. (“TFS Italia S.p.A.”), con uffici in Via K. Toyoda n. 2, intermediario finanziario soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, dall’UIF (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91) e, in qualità di intermediario assicurativo, dall’IVASS (con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21).

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO; PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Il Contratto ha ad oggetto un’operazione di finanziamento. L’operazione è posta in essere dal Finanziatore ed è finalizzata all’acquisto di Autoveicoli usati e/o Servizi accessori non obbligatori.

L’importo finanziato viene erogato direttamente al Richiedente, prima dell’acquisto dell’Autoveicolo Usato.

Le somme di denaro oggetto del presente Contratto di finanziamento potranno essere impiegate dal Richiedente esclusivamente per l’acquisto dell’Autoveicolo Usato, specificamente individuato nella documentazione precontrattuale.

2.2 La richiesta di finanziamento può essere presentata dal Richiedente tramite identificazione *video selfie* e sottoscrizione della richiesta di finanziamento a mezzo di firma elettronica qualificata.

2.3 Ai fini della corretta identificazione e delle regolare sottoscrizione della documentazione contrattuale, il Richiedente segue le istruzioni impartite dal Finanziatore e rese disponibili con apposita e-mail inviata all'indirizzo indicato dal Richiedente.

2.4 Le formalità di adeguata verifica saranno condotte in conformità alle disposizioni ed agli obblighi previsti ai sensi della Parte Seconda, Sezione III, punto 2) del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

2.5 La richiesta di finanziamento costituisce proposta, che il Finanziatore si riserva il diritto di accettare o rifiutare a seguito di un'analisi sulla meritevolezza del credito del potenziale cliente. Il Finanziatore comunica, in tempi congrui, al Richiedente l'eventuale accettazione, o il rifiuto motivato della richiesta di finanziamento per iscritto. Tale diritto non sussiste se la comunicazione di questa informazione è vietata dalla normativa comunitaria o è contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

2.6 Il Contratto si concluderà mediante comunicazione dell'accettazione trasmessa dalla e-mail o PEC del Finanziatore all'indirizzo e-mail o PEC forniti dal Richiedente o mediante posta ordinaria. Una copia di tale Contratto è messa a disposizione su supporto durevole. Il Richiedente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente Contratto se sottoscritti con l'apposizione della FEA o della FEQ soddisfano il requisito della forma scritta previsto dalla legge ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

2.7 L'importo concordato è erogato dal Finanziatore sul conto corrente bancario indicato dal Richiedente nel Contratto, prima dell'acquisto dell'autoveicolo usato.

2.8. Gli importi erogati al Richiedente non possono essere utilizzati, nemmeno in parte, per scopi diversi dall'acquisto dell'Autoveicolo Usato, specificamente individuato nella documentazione precontrattuale, nonchè degli eventuali servizi accessori all'acquisto dell'Autoveicolo e non obbligatori. A tal fine, il Richiedente è tenuto a trasmettere al Finanziatore – su richiesta di quest'ultimo - l'evidenza del passaggio di proprietà (ad es. invio della copia della ricevuta sostitutiva del documento di circolazione dell'Autoveicolo riportante il nominativo del Richiedente e rilasciata dall'Agenzia al momento del passaggio di proprietà) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla liquidazione del Contratto.

2.9 Nel caso di co-intestazione dell'Autoveicolo a coniugi, entrambi assumono solidalmente ed illimitatamente le obbligazioni derivanti dal finanziamento, con espressa rinuncia, in deroga al disposto dell'art. 190 Cod. Civ., alla sussidiarietà ed alla divisione della responsabilità dei beni personali.

2.10 Il Richiedente ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, una tabella di ammortamento che comprenda: a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

2.11 Il Contratto ha la durata indicata nel modulo contrattuale.

2.12 L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza comporta costi aggiuntivi pari ad Euro 10,00 a titolo di spese per la identificazione e l'adeguata verifica della clientela.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE, DEI COOBLIGATI E DEI GARANTI

3.1 Il Richiedente ed i coobbligati si obbligano solidalmente fino al totale rimborso di quanto dovuto al Finanziatore:

a) a comunicare al Finanziatore, per iscritto, ogni variazione temporanea o definitiva del loro domicilio, residenza, del loro numero di cellulare e del loro indirizzo di posta elettronica, nonché a trasmettere il nuovo documento di riconoscimento qualora quello fornito inizialmente non sia più in corso di validità;

b) a non vendere, alienare, permutare, donare l'Autoveicolo, ovvero a consentire la costituzione di diritti sullo stesso;

c) a non adibire l'Autoveicolo ad uso diverso da quello indicato nel contratto di compravendita o nel libretto di circolazione;

d) a curare la manutenzione dell'Autoveicolo secondo le prescrizioni del fabbricante ed usando, in caso di riparazioni, esclusivamente ricambi originali;

e) a comunicare entro 48 (quarantotto) ore al Finanziatore, con lettera raccomandata a.r.:
– la distruzione, il danneggiamento, il furto, l'incendio o qualsiasi sinistro subito dall'Autoveicolo, presentando in ogni caso tempestiva denuncia alle autorità competenti ed alla compagnia assicuratrice;

– il pignoramento, la requisizione, il sequestro, il fermo, la confisca, come pure qualsiasi atto esecutivo, conservativo o cautelare interessante l'Autoveicolo ed ogni altro atto o fatto che determini l'indisponibilità anche temporanea dello stesso o la diminuzione delle garanzie prestate, fornendo ogni necessaria indicazione in merito;

f) a corrispondere qualsiasi imposta o tributo relativo al finanziamento;

g) ad informare il Finanziatore della eventuale ritardata o mancata consegna dell'Autoveicolo;

h) a porre l'Autoveicolo a disposizione del Finanziatore presso il proprio domicilio o presso qualsiasi altro luogo indicato dal Finanziatore, in caso di mancato pagamento, per i provvedimenti di cui al R.D.L. 15.3.1927 n. 436, ove sia stato iscritto privilegio in favore del Finanziatore.

3.2 L'eventuale garante si obbliga a comunicare immediatamente al Finanziatore, per iscritto, ogni variazione temporanea o definitiva del domicilio, residenza, del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica, nonché a trasmettere il nuovo documento di

riconoscimento qualora quello fornito inizialmente non sia più in corso di validità. La garanzia prestata non prevede il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3.3 Il Richiedente si obbliga altresì a comunicare all'eventuale Garante ogni variazione intervenuta sul contratto ed avente effetti nella sfera giuridica di quest'ultimo.

ART. 4 – OBBLIGHI DI PAGAMENTO

4.1 Una volta perfezionato il Contratto, il Richiedente è tenuto al pagamento delle rate al Finanziatore nei modi e nei tempi stabiliti nel modulo contrattuale. Il rimborso delle singole rate di finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, così come determinate nel modulo contrattuale, deve essere effettuato entro le scadenze prestabilite e senza necessità di preavviso, secondo le modalità concordate con il Finanziatore. L'eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all'approvazione del Finanziatore. Per ogni pagamento effettuato viene addebitata la somma massima di Euro 3,90 per spese di incasso e di gestione pratica.

Per essere ritenuto liberatorio, qualsiasi pagamento deve essere effettuato direttamente al Finanziatore. La data di scadenza delle rate è comunicata per iscritto dal Finanziatore. La prima rata è maggiorata dell'imposta di bollo vigente.

4.2 I pagamenti si considerano effettuati alla data del versamento nel caso di utilizzo di conto corrente postale, a 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione in caso di utilizzo di assegni (salvo buon fine), e alla data dell'accredito o ricevimento in ogni altro caso.

4.3 Il Richiedente è tenuto ad effettuare i pagamenti alle scadenze previste anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro, fermo, confisca o di qualsiasi atto od azione esecutiva sull'Autoveicolo. Nel caso di furto, distruzione o perdita dell'Autoveicolo, i pagamenti sono dovuti fino alla definizione della relativa pratica assicurativa.

4.4 In deroga all'art. 1180 Cod. Civ. il Finanziatore si riserva di decidere se accettare o meno eventuali pagamenti eseguiti da parte di soggetti diversi dall'eventuale garante; tale disposizione non si applica in caso di campagne promozionali organizzate dal Finanziatore che prevedano l'espromissione di un terzo designato dal Finanziatore medesimo e la liberatoria del Cliente ai sensi dell'art. 1272 Cod.Civ.

4.5 Il rapporto contrattuale si intende estinto con il pagamento dell'ultima rata del piano di finanziamento, fatti salvi gli obblighi di pagamento di eventuali spese di recupero e di interessi di mora.

4.6 Il Finanziatore si riserva la facoltà di addebitare al Richiedente moroso i costi sostenuti per eventuali solleciti di pagamento nella misura forfetaria del 15% (quindici per cento) di ogni importo dovuto e con un minimo di Euro 10,00 per ogni sollecito.

4.7 Nel caso in cui la rata vada insoluta alla scadenza prefissata, il Finanziatore si riserva il diritto di ripresentare la medesima presso la sua banca (o banca del cliente) entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria.

ART. 5 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

5.1 Il Richiedente conferma all'interno del modulo per il consenso alla trasmissione della documentazione precontrattuale tramite supporto durevole il consenso a tale modalità di trasmissione, già precedentemente espresso. All'interno dello stesso documento, che rappresenta il primo contatto tra il Richiedente e la forza vendita del Finanziatore, il Richiedente rilascia anche un valido indirizzo email e un valido numero di cellulare, utili per la trasmissione della documentazione citata (e-mail) o per contatti telefonici (numero di cellulare). Il consenso alla trasmissione della documentazione relativa al contratto tramite supporto durevole potrà essere revocato in qualsiasi momento tramite accesso al portale My Finance e avrà effetto esclusivamente per le comunicazioni seguenti. La trasmissione digitale non prevede ulteriori oneri in capo al Richiedente.

5.2 Il Finanziatore invia, tramite il supporto espressamente scelto dal cliente all'interno della documentazione contrattuale, con cadenza annuale al Richiedente un estratto conto che descrive l'andamento del rapporto e riepiloga i movimenti di prelevamento e versamento. L'estratto conto è maggiorato dell'imposta di bollo e s'intende approvato se non contestato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.

Il Finanziatore si riserva altresì la facoltà di escludere il rifinanziamento della Rata Finale ai sensi dei successivi artt. 5.2 e 5.4 delle Condizioni Speciali di Finanziamento in caso di insoluti del Cliente, anche se successivamente sanati, con un preavviso scritto da inviarsi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della Rata Finale.

5.3 Il Finanziatore si riserva la facoltà di addebitare al Richiedente e agli eventuali coobbligati/garanti la somma di Euro 5,00 per ogni comunicazione annuale periodica.

ART. 6 – INTERESSI DI MORA; IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

6.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate rispetto alle scadenze, il Richiedente è tenuto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 10, a corrispondere al Finanziatore gli interessi di mora nella misura pari al tasso medio della specifica categoria di prodotto (come rilevato dal decreto ministeriale dell'Economia e Finanza "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura"), maggiorato dell'incremento medio applicato dagli operatori di settore per ciascuna categoria di prodotto e rilevato periodicamente da Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (statistica aggiornata periodicamente e pubblicata nel suddetto Decreto).

Gli interessi sono conteggiati su ogni rata e/o onere contrattuale per ciascun giorno di ritardo, senza necessità di diffida o di costituzione in mora. Il mancato pagamento può essere segnalato, nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Codice di condotta per i

sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nella Informativa sulla Privacy.

6.2 Il Finanziatore si riserva la facoltà, in espressa deroga all’art. 1193 Cod. Civ., di imputare i pagamenti effettuati dal Richiedente o da terzi a suo vantaggio ad eventuali altri crediti scaduti ed esigibili vantati nei confronti dello stesso, anche se di data posteriore al credito in oggetto ed indipendentemente dalla loro onerosità o dalle eventuali garanzie che li assistono.

ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

7.1 Il Richiedente ha, in ogni caso, il diritto di recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo indicato nel modulo contrattuale, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di accettazione della proposta di finanziamento da parte del Finanziatore o, se successivo, dal giorno in cui riceve tutte le informazioni e condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

7.2 Qualora il Contratto abbia avuto esecuzione, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione, il Richiedente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati come stabilito nel modulo contrattuale nonché le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione (es. bollo contrattuale) e le spese di istruttoria perché sostenute al fine di valutare la richiesta di finanziamento.

7.3 Il recesso si estende anche ai contratti accessori al finanziamento, se tali contratti si riferiscono a servizi accessori connessi al Contratto di Finanziamento e se i servizi sono svolti dal Finanziatore o da un terzo in accordo con il Finanziatore.

7.4 Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del Testo Unico Bancario (“T.U.B.”), il Richiedente ha il diritto di ottenere dal Finanziatore chiarimenti sulla natura del contratto proposto, aventi ad oggetto:

- a) la documentazione precontrattuale fornitagli;
- b) le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- c) gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Tali chiarimenti possono essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto il Finanziatore, ovvero consultando la sezione Trasparenza del sito www.toyota-fs.it.

7.5 L’art. 125-quater del T.U.B. non trova applicazione con riferimento al presente Contratto, trattandosi di contratto a tempo determinato.

ART. 8 – GARANZIE

8.1 La concessione del finanziamento può essere subordinata dal Finanziatore:

a) all'iscrizione sull'Autoveicolo di ipoteca legale a favore del Finanziatore, ai sensi del R.D.L. 15.3.1927 n. 436 e del R.D. 29.7.1927 n. 1814; gli oneri, presenti e futuri, relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dell'ipoteca sono a totale ed esclusivo carico del Richiedente;

b) al rilascio di procura notarile e certificato di proprietà dell'Autoveicolo per l'iscrizione, in favore del Finanziatore di ipoteca sull'Autoveicolo medesimo, per l'importo corrispondente al totale finanziato maggiorato degli interessi, di eventuali spese giudiziarie di mora; gli oneri presenti e futuri, relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dell'ipoteca, sono a totale ed esclusivo carico del Richiedente;

c) al rilascio di garanzie e/o fideiussioni da parte di terzi;

d) al rilascio all'ordine del Finanziatore di effetti cambiari a vista con data di scadenza pari a quella del contratto di finanziamento, ivi compreso l'eventuale periodo del rifinanziamento della Rata Finale, e di importo pari al totale finanziato maggiorato degli interessi, a firma del Richiedente o di eventuali cointestatari e garanti. Il termine di tali effetti si intende in ogni caso prolungato fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di rimborso del finanziamento ex art. 39 R.D. 14.12.1933 n. 1669. Gli effetti devono intendersi rilasciati a garanzia del finanziamento e di ogni altra obbligazione derivante da crediti vantati dal Finanziatore nei confronti del Richiedente.

8.2 Il Finanziatore è autorizzato a:

a) presentare tali effetti all'incasso al verificarsi di uno degli eventi riportati nel successivo art. 10;

b) distruggere gli effetti a garanzia nei 6 (sei) mesi successivi alla totale estinzione del debito, qualora non ne sia esplicitamente richiesta la restituzione.

ART. 9 – ASSICURAZIONI

9.1 L'Autoveicolo deve essere assicurato con primaria compagnia di assicurazione, a scelta, cura e spese del Richiedente e per l'intera durata del finanziamento, contro i rischi di R.C.A. per massimali non inferiori ai minimi di legge.

9.2 Il Richiedente ha facoltà di stipulare una polizza facoltativa a copertura del rischio "Furto ed Incendio" per un valore non inferiore al prezzo di acquisto e con clausola di vincolo degli indennizzi a favore esclusivo del Finanziatore.

9.3 Il Richiedente ha la facoltà di reperire personalmente la polizza assicurativa, salvo che abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 2.1 delle Condizioni Speciali mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nel modulo contrattuale, ove previsto nel piano di finanziamento. Copia della polizza, personalmente reperita, dovrà essere trasmessa al Finanziatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'acquisto dell'Autoveicolo.

9.4 Il Richiedente può chiedere, alla prima scadenza dell'annualità la riduzione del valore assicurato per furto ed incendio, ad un ammontare non inferiore al valore commerciale dell'Autoveicolo.

9.5 In caso di danneggiamento dell'Autoveicolo, il Richiedente è tenuto a darne comunicazione al Finanziatore, che può consentire il pagamento dell'indennizzo direttamente al Richiedente, solo se questi è in regola con il pagamento delle rate e solo dopo aver constatato l'avvenuta riparazione dell'Autoveicolo ed il pagamento della relativa fattura. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e dal Regolamento Isvap n. 35/2010.

9.6 In caso di distruzione o furto totale dell'Autoveicolo, il Richiedente è tenuto a darne comunicazione al Finanziatore; il Richiedente è tenuto a proseguire nel pagamento delle rate di rimborso fino all'avvenuto risarcimento da parte della compagnia assicuratrice. Qualora l'indennizzo non sia sufficiente a saldare il debito residuo del Richiedente verso il Finanziatore, il Richiedente è tenuto all'immediato versamento della differenza in favore del Finanziatore. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e dal Regolamento Isvap n. 35/2010.

9.7 Il Richiedente è tenuto a comunicare immediatamente al Finanziatore eventuali sospensioni, anche temporanee, delle coperture assicurative e procedere all'immediato ripristino. Il Finanziatore ha facoltà di versare i premi non pagati o stipulare un nuovo contratto di assicurazione anche con altra compagnia, con diritto di rivalsa nei confronti del Richiedente.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

10.1 Il Finanziatore ha il diritto di considerare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato perfezionamento dell'acquisto e/o mancato passaggio di proprietà dell'Autoveicolo Usato, ai sensi e nei termini previsti dal precedente art. 2.8. per cause non imputabili al Finanziatore;
- b) alienazione dell'Autoveicolo senza il preventivo consenso scritto del Finanziatore;
- c) uso dell'Autoveicolo in modo difforme da quello indicato nel Contratto di finanziamento, e nei documenti di circolazione e nel Codice della Strada;
- d) inadempimento di altri contratti in corso con il Finanziatore, nei quali il Richiedente figura come obbligato principale, alternativo o solidale;
- e) inesattezze o non veridicità delle informazioni fornite dal Richiedente al Finanziatore per ottenere il finanziamento;
- f) mancato invio della richiesta di erogazione del finanziamento da parte del Richiedente nei confronti del Finanziatore, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione

dell'accettazione della proposta, inviata da parte del Finanziatore, relativa al Contratto di finanziamento;

g) mancato pagamento alla singola scadenza pattuita anche di una sola rata di rimborso – rimanendo inteso che la risoluzione si verifica solo qualora l'importo dovuto sia superiore all'ottava parte del prezzo.

10.2 La risoluzione avviene di diritto, a seguito di comunicazione del Finanziatore al Richiedente di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Richiedente, ricevuta la predetta comunicazione di risoluzione, è tenuto al pagamento in un'unica soluzione ed entro 15 (quindici) giorni delle seguenti somme:

a) le rate scadute ed insolute, nonché gli interessi di mora, calcolati ai sensi del precedente art.6, incluso quanto dovuto in virtù del precedente art. 4.6;

b) le rate in scadenza al netto degli interessi maturandi, al momento della decadenza dal termine;

c) un importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Richiedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000.

d) le spese, gli onorari ed i costi legali sostenuti.

È fatto salvo il diritto del Finanziatore al risarcimento del danno ulteriore.

10.3 Costituiscono condizioni risolutive non concorrenti del presente contratto ex artt. 1353 Cod. Civ. e ss.:

a) la risoluzione o l'inefficacia per qualsiasi causa del contratto di assicurazione RCA relativo all'Autoveicolo e, in ogni caso, il mancato pagamento totale o parziale dei premi assicurativi;

b) l'insolvenza del Richiedente, dei coobbligati o dei garanti, ritenendosi tale l'elevazione anche di un solo protesto, la diminuzione della consistenza patrimoniale, l'assoggettamento anche ad un singolo atto esecutivo o a procedura concorsuale;

c) la distruzione dell'Autoveicolo, il suo deterioramento, la sua sottoposizione a pignoramento, sequestro, fermo o confisca o ad altre azioni esecutive, cautelari e conservative. La risoluzione opera anche qualora l'Autoveicolo sia oggetto di furto, incendio o occultamento o subisca alienazioni o modifiche estetiche e/o meccaniche.

10.4 La risoluzione per avveramento della condizione è efficace dal momento della ricezione da parte del Richiedente della relativa comunicazione del Finanziatore e il Richiedente è obbligato all'immediato pagamento, in un'unica soluzione, degli importi indicati al paragrafo 10.2 che precede, salvo il diritto del Finanziatore al risarcimento del danno.

10.5 Eventuali pagamenti parziali verranno imputati in primo luogo alle spese amministrative, forfettarie e di recupero, anche legali, e successivamente agli interessi relativi alle rate scadute ed insolute alla data della comunicazione di risoluzione, agli interessi di mora e, infine, al capitale residuo.

10.6 Qualora il Richiedente abbia in corso con il Finanziatore più operazioni di finanziamento, gli effetti della comunicazione di risoluzione riguardante uno dei rapporti si possono estendere ad ogni altro rapporto a discrezione del Finanziatore.

ART. 11 – RIMBORSO ANTICIPATO

11.1 Il Richiedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi.

11.2 Il Richiedente è tenuto a corrispondere al Finanziatore (oltre ad eventuali rate scadute e non pagate comprensive di interessi di mora e spese) il capitale residuo già detratto degli interessi e delle spese di incasso e gestione sulle rate future. Ai fini del conteggio, eventuali servizi assicurativi facoltativi sono disciplinati dagli accordi tra TFS Italia S.p.A. e le terze Compagnie di assicurazione. Inoltre il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Richiedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000.

11.3 Tale procedura è applicata anche in caso di estinzione anticipata causata da forza maggiore (distruzione, furto, incendio, o perdita totale dell'Autoveicolo).

11.4 In caso di rimborso anticipato del finanziamento, coerentemente con le disposizioni stabilite dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 11/09/2019, C-383/18, al consumatore sarà applicata una riduzione sia degli oneri cosiddetti recurring (ovvero quelli legati alla durata del rapporto di credito) sia di quelli upfront (ossia quelli sostenuti nelle fasi preliminari che precedono la stipula del contratto) al netto di eventuali imposte applicate, in misura proporzionale al numero dei mesi di mancata fruizione del finanziamento.

ART. 12 – LIBERAZIONE DELLE GARANZIE

12.1 Il Finanziatore non è tenuto a consentire la cancellazione dell'ipoteca eventualmente iscritta sull'Autoveicolo, se non quando il Richiedente abbia integralmente estinto ogni debito nei suoi confronti, per capitale, interessi, accessori e spese legali e giudiziali eventualmente occorse per la conservazione o il recupero dell'Autoveicolo.

12.2 Le spese di legge relative alla cancellazione dell'ipoteca restano comunque ad esclusivo carico del Richiedente e devono essere da questo anticipate al Finanziatore.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Il Finanziatore ha facoltà di cedere il presente Contratto o, parzialmente o totalmente, i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal Contratto dandone comunicazione al Richiedente ai sensi di legge.

13.2 Il Richiedente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del Finanziatore/cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 Cod. Civ.

13.3 Il Richiedente non può a sua volta cedere il Contratto né alcuna delle obbligazioni e/o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Finanziatore.

ART. 14 – MODIFICHE UNILATERALI

14.1 Il Finanziatore può modificare le condizioni economiche – tranne il tasso di interesse - in caso di sussistenza di un giustificato motivo, inviando al Richiedente una comunicazione scritta con evidenziata la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" con preavviso di 2 (due) mesi ai sensi dell'art. 118, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ("T.U.B.").

ART. 15 – DOMICILIO

15.1 Il domicilio del Finanziatore è presso la sua sede all'indirizzo indicato nel modulo contrattuale. Salvo per quanto diversamente concordato, tutti gli avvisi, comunicazioni, notificazioni e pagamenti devono essere effettuati a tale domicilio o all'eventuale nuovo indirizzo della suddetta sede.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

16.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 Qualora il Richiedente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi degli artt. 33 ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), in caso di controversia fra le Parti, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Richiedente.

16.3 Qualora il Richiedente non rivesta la qualifica di consumatore, così come descritta all'art. 16.2, le parti espressamente convergono che, in caso di controversia, se il Finanziatore è convenuto in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente Contratto è in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Roma; se è invece il Finanziatore ad instaurare un giudizio, questi può, a sua discrezione, adire il Foro di Roma oppure il Foro del a domicilio del Richiedente.

16.4 Il Richiedente può contestare al Finanziatore comportamenti od omissioni presentando un reclamo, da indirizzare a: Ufficio Reclami, Toyota Financial Services Italia S.p.A. Via Kiiciro Toyoda, 2 – 00148 Roma. Il Reclamo andrà inviato tramite uno dei seguenti canali: a) posta elettronica certificata (PEC): tfsitaliaspa@legalmail.it; b) posta elettronica ordinaria: ufficioreclami@it.toyota-fs.com; c) raccomandata a/r .

Per una più efficiente trattazione dei reclami, il Richiedente può utilizzare il Modulo Tipo per la formalizzazione di reclami, scaricabile dal sito Internet <https://www.toyota-fs.it/>, completandolo con le informazioni richieste e apponendo la firma autografa. Il Finanziatore è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni.

16.5 Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Richiedente può esperire un tentativo di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il tentativo di conciliazione avanti all'ABF o ad altro organismo di conciliazione è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.

ART. 17 – CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

17.1 Ove opzionato un piano finanziario che preveda uno o più servizi accessori come descritti nel modulo contrattuale, questi ultimi sono regolati dalle rispettive disposizioni contenute nelle Condizioni Speciali di Finanziamento allegate al presente Contratto, di cui costituiscono parte integrante, e consultabili sul sito www.toyota-fs.it.

ART. 18 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

18.1 In adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e Isvap n. 35/2010, e in generale dalla normativa di riferimento, il Finanziatore si impegna a consegnare le informazioni precontrattuali richieste dall'IVASS, nonché il Fascicolo Informativo previsto dal Regolamento Isvap n.35/2010, copia del testo del contratto e delle "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" ("SECCI"), su supporto cartaceo e altro supporto durevole.

Per supporto durevole si intende in base al T.U.B. e alla normativa di Banca d'Italia, "qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate". Sono incluse nella definizione di supporto durevole, in base alla direttiva 2011/83/UE, documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica.

CONDIZIONI SPECIALI DEL FINANZIAMENTO ("Condizioni Speciali")

ART. 1 – PREAMBOLO – DEFINIZIONI

- 1.1 Le presenti Condizioni Speciali si applicano a tutti i finanziamenti erogati dal Finanziatore per l'acquisto di autoveicoli, ove opzionato un piano finanziario che preveda uno o più servizi accessori descritti nel modulo contrattuale. Le presenti Condizioni sono altresì visibili sul sito www.toyota-fs.it all'interno della sezione Trasparenza.
- 1.2 Si specifica che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, all'art. 120-*quinquies* del Codice delle Assicurazioni Private, tutti i servizi opzionati dal Richiedente sono da intendersi accessori al contratto di finanziamento e non obbligatori.
- 1.3 Nelle presenti Condizioni Speciali, con l'espressione rata finale ("Rata Finale") si intende la rata finale del Finanziamento, di differente importo rispetto alle altre, che consente differenti opzioni di pagamento.

ART. 2 – SERVIZI ASSICURATIVI

2.1 Opzione Polizza "Auto" (Furto e Incendio):

È facoltà del Richiedente, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta, stipulare, tramite il Finanziatore – cui il Richiedente conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nel modulo contrattuale ove previsto nel piano di finanziamento – una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto.

Il premio d'assicurazione, calcolato sulla base del prezzo del veicolo (IVA compresa), è corrisposto dal Finanziatore alla compagnia di assicurazione e rimborsato dal Richiedente al Finanziatore medesimo unitamente alle rate del finanziamento, escluso l'eventuale periodo del rifinanziamento della Rata Finale.

Il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione delle Condizioni generali di assicurazione e della relativa documentazione precontrattuale presso il Convenzionato, di averne ricevuto copia prima della sottoscrizione, di averle comprese e accettate integralmente. In caso di estinzione anticipata per qualsivoglia motivo, il Richiedente potrà richiedere al Finanziatore il rimborso del premio residuo non goduto ai sensi dell'art. 39 Regolamento IVASS n. 41/2018, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura, o viceversa optare per il mantenimento della copertura fino alla scadenza naturale del finanziamento; in quest'ultimo caso, il Richiedente potrà in qualsiasi momento rivolgersi alla compagnia assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE per richiedere verifica di copertura e domanda di rimborso del premio non goduto, al netto delle imposte.

Su istanza del Richiedente, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato, fatta salva l'applicazione degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.; in caso di sottoscrizione del contratto c.d. "Valore" la copertura assicurativa si interrompe alla scadenza indicata nel contratto di finanziamento e non è ulteriormente estesa anche nel caso in cui il Richiedente ottenga l'ulteriore rifinanziamento della Rata Finale. Nel caso in cui, invece, il Richiedente chieda una dilazione del pagamento della Rata Finale – mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di richiesta della c.d. "Estensione Valore" – la copertura assicurativa è prolungata per il periodo corrispondente alla dilazione così concessa. Per quanto non specificamente riportato nelle presenti condizioni, si fa espresso rinvio alle Condizioni generali di assicurazione specifiche.

2.2 Opzione Polizza Collettiva "Protezione Persona":

Il Richiedente (oppure, qualora previsto, il co-obbligato/garante/fideiussore del finanziamento/Legale Rappresentante) può aderire – se in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità e in considerazione del proprio status occupazionale, qualora possibile, – alla Polizza Collettiva "Protezione Persona" stipulata dal Finanziatore con primarie compagnie di assicurazione, attivando le relative coperture assicurative sulla persona:

Ramo Vita:

- Decesso

Ramo Danni:

- Invalidità totale permanente da Infortunio o Malattia pari o superiore al 60%
- Malattia grave
- Perdita d'impiego involontaria a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che generi lo stato di disoccupazione

La durata della copertura è pari a quella del periodo di finanziamento, escluso l'eventuale periodo del rifinanziamento, e non può essere superiore a 84 (ottantaquattro) mesi.

Il premio d'assicurazione è corrisposto in forma unica ed anticipata dal Finanziatore alle compagnie di assicurazione, finanziato dal Finanziatore al Richiedente, e rimborsato dal Richiedente al Finanziatore medesimo unitamente alle rate del finanziamento, escluso l'eventuale periodo del rifinanziamento della Rata Finale.

In caso di estinzione anticipata del Contratto di finanziamento, il Richiedente ha diritto ad un rimborso proporzionale al periodo non goduto ai sensi del Regolamento Isvap n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura (come evidenziate nel modulo di adesione a "Protezione Persona"). Su istanza del Richiedente, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

Per quanto non specificamente riportato nelle presenti condizioni, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione specifiche.

L'adesione ai servizi assicurativi accessori e non obbligatori è meramente facoltativa, ed avviene mediante la sottoscrizione di apposito modulo di adesione.

ART. 3 - OPZIONI TOYOTA EASY

3.1 Fermo restando tutto quanto sopra precisato, qualora opzionato il piano finanziario Toyota Easy, il Richiedente avrà la facoltà di esercitare una o più delle opzioni di seguito descritte e denominate: **"Opzione Cambio Importo Rata", "Opzione Azzeramento Rata", "Opzione Modifica Durata Piano" e Opzione Connected** se congiuntamente intese, soltanto le **"Opzioni Toyota Easy"**, al fine di modificare il piano finanziario originariamente prescelto e le relative condizioni applicabili.

L'esercizio delle Opzioni Toyota Easy da parte del Richiedente trova applicazione soltanto per i veicoli di prima immatricolazione e potrà avvenire esclusivamente in conformità con i termini e nei limiti indicati nel presente articolo e secondo la procedura di seguito descritta.

3.2 Previsioni generali

"Opzione Cambio Importo Rata"

Il Richiedente ha la facoltà di modificare l'importo dovuto per ciascuna rata di rimborso del Contratto di finanziamento a condizione che si avvalga di tale facoltà entro una data che cada almeno 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data di scadenza di tale rata da modificare.

L'Opzione Cambio Rata si intende validamente esercitata soltanto nel caso in cui la richiesta di modifica abbia ad oggetto un importo della singola rata che divenga non inferiore ad Euro 50,00, a seguito dell'esercizio di tale Opzione. In caso di modifica della rata al di sotto di Euro 50,00, si intende applicata l'Opzione Azzeramento Rata di cui di seguito.

"Opzione Azzeramento Rata" (Rate inferiori ad Euro 50,00)

Il Richiedente ha la facoltà di azzerare l'importo di una singola rata di rimborso per come individuata ai sensi del piano di finanziamento originario, ad eccezione della prima rata.

Di tale facoltà il Richiedente può avvalersi per non più di 3 (tre) rate consecutive.

Al fine del computo delle rate di pagamento interessate dall'esercizio dell'Opzione Azzeramento Rata, il Finanziatore precisa che, nel caso in cui le singole rate di pagamento risultino di importi inferiori ad Euro 50,00, le stesse sono considerate come azzerate; fermo restando che tali rate di importo inferiore ad Euro 50,00 devono essere pagate e computate secondo quanto prescelto dal Richiedente. Il Richiedente può avvalersi di tale facoltà in ogni momento della durata del rimborso del finanziamento purchè in una data che cada almeno 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data di scadenza della singola rata di finanziamento in relazione alla quale intende esercitare l'Opzione Azzeramento Rata.

"Opzione Modifica Durata Piano"

Il Richiedente ha la facoltà di modificare, anticipando o posticipando, la scadenza originaria del piano finanziario e, conseguentemente, il pagamento della Rata Finale. Indipendentemente dall'esercizio della presente Opzione e salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 5.3 e 5.4, la durata complessiva del contratto di finanziamento non può in ogni caso mai essere maggiore di 72 (settantadue) mesi ed inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. L'importo della Rata Finale pertanto muta automaticamente a seguito dell'anticipo o del posticipo della scadenza del piano finanziario per come rimodulato dal Richiedente a seguito dell'esercizio della presente Opzione.

È inoltre previsto che l'importo della Rata Finale è un importo predeterminato dal Finanziatore e basato sul numero di rate del finanziamento.

Il Richiedente non può modificare la scadenza del piano finanziario originario esercitando la presente Opzione, qualora dalla modifica richiesta si vengano a creare rate di pagamento che prevedano importi inferiori ad Euro 50,00 per più di 3 (tre) scadenze consecutive.

Il Richiedente può avvalersi della facoltà di esercitare la presente Opzione in ogni momento della durata del rimborso, purchè in una data che cada almeno 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data di scadenza della rata successiva prevista in pagamento secondo il piano finanziario in essere. A tal riguardo resta inteso che, qualora tra la fase di sottoscrizione del Contratto e la liquidazione dell'importo finanziato intercorra il passaggio al mese di calendario successivo, la data di inizio a partire dalla quale calcolare il decorso del piano finanziario è quella del momento della avvenuta liquidazione delle somme in favore del Richiedente da parte del Finanziatore.

Resta inoltre convenuto che l'eventuale esercizio di una o più delle Opzioni Toyota Easy da parte del Richiedente non comporta alcuna modifica e/o integrazione e non produce alcun effetto sugli eventuali "Servizi Assicurativi" facoltativi – fermo restando quanto previsto all'art. 2.2 - acquistati dal Richiedente per il tramite del Finanziatore in conformità al precedente art. 2 e/o agli "Altri Servizi" acquistati dal Richiedente per il tramite del Finanziatore in conformità al successivo art. 4.

"Opzione Connected" – riservata esclusivamente ai veicoli dotati di un dispositivo di connessione

Fermo restando quanto sopra precisato, in presenza di un dispositivo di connessione già predisposto all'interno del veicolo (ad eccezione dei veicoli di gamma Toyota Proace) ed incluso nel prezzo di vendita, e previa attivazione dei servizi connessi, il Richiedente ha la facoltà di usufruire dell'opzione Connected. Se correttamente attivati i servizi connessi, l'opzione Connected risulterà impostata in automatico (all'interno dell'Area personale del portale <https://clienti.tfsi.it>), ma sempre modificabile dal Richiedente. Tale opzione

consente la raccolta dei dati relativi al chilometraggio effettivamente percorso e, con funzione di connettività attivata, consente alla Società, a partire dalla scadenza prestabilita, ovvero dalla dodicesima rata e, successivamente, con cadenza trimestrale (ultimo ricalcolo reso disponibile prima dei dodici mesi che precedono la scadenza della rata finale), di generare e sottoporre al Richiedente un nuovo Patto di Buy Back, invitando lo stesso a visionare le modifiche generate dal ricalcolo. Alle scadenze prestabilite, il cliente che ha attiva la funzione di connettività riceverà da parte della Società, tramite e-mail e SMS (ai riferimenti forniti in fase di sottoscrizione del contratto), la notifica della disponibilità del nuovo Patto di Buy Back e l'invito ad accedere alla sua area riservata (sezione I Tuoi Documenti del portale <https://clienti.tfsi.it>) per visionarlo.

All'interno della tabella del Valore Futuro Garantito ("Tabella VFG"), contenuta nel modulo di Buy Back e prodotta insieme al contratto, la Società ha riportato le fasce che indicano, sulla base dei chilometri percorsi ("Limite di Percorrenza") il corrispondente VFG. Rimane inteso che il Richiedente potrà monitorare costantemente i dati relativi all'effettivo chilometraggio, trasmesso a TFS Italia S.p.A. da Toyota Motor Italia S.p.A., attraverso l'accesso alla sua area privata nel portale <https://clienti.tfsi.it> (sezione i Tuoi contratti).

Si specifica inoltre che, se attiva la funzione di connettività, il modulo di Buy Back e la tabella del VFG verranno in ogni caso aggiornati in base al chilometraggio effettivo alle scadenze prestabilite e resi disponibili nella sezione "i Tuoi documenti" nel portale <https://clienti.tfsi.it>.

In qualsiasi momento, accedendo alla sua area privata nel portale <https://clienti.tfsi.it>, il Richiedente avrà la possibilità di cessare il rilevamento del chilometraggio (disattivando altresì anche le altre funzionalità connesse, ad es. ricezione di SMS ed e-mail), selezionando l'opzione Connected "NO" (attiva in automatico in presenza del dispositivo di connessione). In tal caso, resteranno validi gli ultimi valori risultanti.

In qualsiasi momento successivo, il Richiedente potrà riattivare l'opzione Connected, riportando l'interruttore su "SI" all'interno della sua area privata nel portale <https://clienti.tfsi.it>; in tal caso, gli indicatori relativi al chilometraggio effettivamente percorso all'interno del portale saranno riattivati, così come tutte le funzionalità sopra descritte.

3.3. Condizioni Ostative all'Esercizio delle Opzioni Toyota Easy

Le Opzioni Toyota Easy non possono essere validamente esercitate, qualora sussista una delle seguenti circostanze ("**Condizioni Ostative all'Esercizio delle Opzioni Toyota Easy**"):

- vi siano al momento dell'esercizio dell'opzione o vi siano stati nel corso della durata del finanziamento degli insoluti a carico del Richiedente ovvero il Richiedente abbia omesso per due o più volte di effettuare i pagamenti alla data di scadenza prevista per il rimborso delle singole rate del Contratto di finanziamento;

- il Richiedente eserciti una delle Opzioni Toyota Easy senza rispettare il termine di 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla scadenza della rata interessata e/o della rata successiva;
- le nuove condizioni risultanti dal nuovo piano di ammortamento, per come risultante di volta in volta dall'esercizio delle Opzioni Toyota Easy, non soddisfino i requisiti e le verifiche di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 ("Disposizioni in materia di Usura") come successivamente modificata e/o integrata;
- l'esercizio delle Opzioni Toyota Easy da parte del Richiedente renda il Contratto di finanziamento non in linea con le previsioni dell'indice di sbilanciamento ("Indice di Sbilanciamento") previsto per lo stesso da parte del Finanziatore.

In particolare, per Indice di Sbilanciamento si intende il rapporto tra: (i) la media semplice tra il numero d'ordine delle scadenze di pagamento del piano finanziario, e (ii) la media ponderata delle scadenze di pagamento, ove i pesi sono gli importi dei pagamenti per come dovuti in ciascuna scadenza (a tal fine si considerano pagamenti dovuti: (a) le somme pagate a titolo di anticipo dal Richiedente alla Concessionaria, e (b) tutte le rate del finanziamento, esclusa la Rata Finale); le soglie specifiche dell'Indice di Sbilanciamento sono comunicate e/o sono determinabili per il Richiedente al momento della conclusione del Contratto di finanziamento.

In particolare, se il rapporto tra la media ponderata descritta al punto (ii) di cui sopra e la media semplice descritta al punto (i) supera il 90% (novanta per cento), allora non è possibile procedere con l'esercizio della relativa Opzione Toyota Easy. Di conseguenza, in tali ipotesi, il sistema informatico del Richiedente in automatico non prevede la possibilità di proseguire con la richiesta di esercizio della relativa Opzione Toyota Easy.

In ogni caso, l'accertamento da parte del Richiedente della sussistenza al momento dell'esercizio delle Opzioni Toyota Easy di una o più delle Condizioni Ostative è effettuato dal sistema informatico con modalità automatiche e, pertanto, nel caso in cui la verifica si concluda con esito positivo (evidenziando la presenza di una o più Condizioni Ostative all'Esercizio delle Opzioni Toyota Easy), lo stesso sistema informatico impedisce il perfezionamento e la successiva esecuzione della richiesta di esercizio delle Opzioni Toyota Easy da parte del Richiedente.

La sussistenza di Condizioni Ostative all'Esercizio delle Opzioni Toyota Easy non preclude al Richiedente l'esercizio successivo delle Opzioni Toyota Easy qualora vengano meno le Condizioni Ostative all'Esercizio delle Opzioni Toyota Easy.

3.4 Procedura da seguire per l'esercizio delle Opzioni Toyota Easy

Al momento della stipulazione del Contratto di finanziamento, il Richiedente riceve con separata comunicazione del Finanziatore, a mezzo e-mail (ed in ogni caso su supporto durevole), l'indicazione di apposita Password e Username. Con l'utilizzo delle suddette

credenziali assegnategli, il Richiedente può accedere tramite il sito internet www.toyota-fs.it all'apposita area riservata e protetta del portale clienti My Finance.

Il Richiedente può accedere in ogni momento al portale clienti My Finance, e attraverso la selezione dell'icona denominata **"Personalizza il Piano"** può, in piena autonomia e discrezionalità (fermo restando tutto quanto previsto dalle presenti Condizioni Speciali di Contratto), esercitare una o più Opzioni Toyota Easy, anche simultaneamente, e purché ciò sia consentito ai sensi dell'art. 3.3 che precede, avendo la facoltà di visualizzare graficamente l'intero piano di ammortamento per come risultante dalla potenziale modifica del numero di rate mensili, dall'azzeramento di alcune rate, dalla modifica della durata del piano, il tutto nei limiti di quanto indicato nel presente articolo 3 ed in particolare nell'ambito delle possibilità concesse dall'Indice di Sbilanciamento.

Resta inteso che, in ogni caso, al momento dell'effettuazione della richiesta di una delle Opzioni Toyota Easy, il Richiedente visualizza anche i costi complessivamente applicabili (ivi incluso TAN e TAEG) alle nuove condizioni finanziarie per come risultanti dall'esercizio dell'Opzione Toyota Easy dallo stesso richiesta.

Al fine di completare validamente l'esercizio di (una o più) Opzioni Toyota Easy e, quindi, apportare le modifiche desiderate al piano di finanziamento, il Richiedente è tenuto ad immettere validamente nel sistema informatico:

- un apposito codice identificativo (**PIN**) strettamente personale, che permette l'identificazione del Richiedente;
- una password "usa e getta" che varia ad ogni singolo utilizzo e che può pertanto essere utilizzata in relazione ad una singola modifica del piano di finanziamento (**OTP**).

L'OTP è trasmessa al Richiedente, alternativamente:

- attraverso un messaggio di testo inviato all'utenza telefonica mobile indicata dal Richiedente; oppure
- attraverso un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo email indicato dal Richiedente.

Una volta inseriti PIN e OTP (i **Codici**), ed in assenza di Condizioni Ostative all'Esercizio delle Opzioni Toyota Easy, e solo qualora il Richiedente abbia validamente approvato la richiesta di esercizio di una Opzione Toyota Easy, il sistema in automatico provvede a processare ed eventualmente ad accettare le modifiche richieste dal Richiedente attraverso l'esercizio delle Opzioni Toyota Easy, che diventano pertanto immediatamente efficaci e vincolanti per il Richiedente.

Il valido esercizio delle Opzioni Toyota Easy comporta la modifica del piano finanziario esistente ed in particolare della durata residua del finanziamento e/o degli importi di talune rate del finanziamento e, conseguentemente, del piano di ammortamento. Il Richiedente riceve quindi il nuovo piano di ammortamento (ivi incluso il nuovo TAEG applicabile), fermo restando quanto previsto dagli artt. 2.4 e 2.6 delle Condizioni Generali del Contratto di finanziamento, in formato elettronico nella sezione riservata del sito

internet del Finanziatore ovvero, su richiesta, su supporto durevole in formato PDF a mezzo e-mail. L'attivazione del servizio di visualizzazione nella relativa sezione del sito internet è automatica, a meno che il Richiedente non faccia esplicita richiesta di invio dei documenti in forma cartacea. Per i costi di invio delle singole comunicazioni si fa riferimento all'art. 2.6 delle Condizioni Generali del Contratto di finanziamento.

Il Richiedente, con la sottoscrizione del Contratto di finanziamento e la presa visione delle Condizioni Speciali, accetta espressamente la modalità di trasmissione, visualizzazione delle informazioni ed accettazione della documentazione scambiata con il Finanziatore attraverso il canale del portale dedicato ai clienti My Finance, tramite l'utilizzo dei codici personali, PIN e OTP, come sopra descritti.

3.5. Responsabilità del Richiedente per l'utilizzo dei Codici

Con la sottoscrizione del Contratto e la presa visione delle presenti Condizioni Speciali, il Richiedente accetta sin d'ora ed approva l'utilizzo dello strumento informatico per come sopra descritto. Il Richiedente inoltre riconosce a sé riferibili tutte le operazioni effettuate previo utilizzo dei Codici. Il Richiedente inoltre prende atto che attraverso l'utilizzo dei Codici è possibile modificare con effetto immediato il piano di rimborso del Contratto di finanziamento. Pertanto il Richiedente si impegna a mantenere segreti i Codici che sono strettamente personali e non cedibili a terzi, nonché a custodirli e utilizzarli con la massima diligenza. Non appena a conoscenza dello smarrimento, del furto, della appropriazione indebita o in generale di un uso non autorizzato di tutti o di alcuni di essi, il Richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Finanziatore, a mezzo e-mail all'indirizzo assistenzaclienti@it.toyota-fs.com, ovvero a mezzo di lettera con raccomandata a/r all'indirizzo Toyota Financial Services Italia S.p.A. – Via Kiiciro Toyoda, 2 – 00148 Roma.

ART. 4 – ALTRI SERVIZI

4.1 Il Richiedente può ottenere il finanziamento del "programma di manutenzione" dell'Autoveicolo, della "estensione di garanzia" e degli altri servizi accessori non obbligatori offerti dal Convenzionato (a titolo esemplificativo, il servizio di marchiatura dei cristalli), con onere finanziario incluso nelle rate del finanziamento e con facoltà da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta. In caso di esercizio della suddetta facoltà, il Richiedente conferisce mandato al Finanziatore di liquidare la relativa spesa al Convenzionato. Il Richiedente, in caso di esercizio della facoltà prevista nel presente articolo e di accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore, ha diritto alle prestazioni di assistenza previste dai servizi offerti dal Convenzionato.

Il Richiedente ha altresì facoltà di ottenere il finanziamento dei crediti prepagati di guida del programma "Mobility Pack", il servizio di car sharing reso disponibile tramite l'applicazione "Yuko", anch'esso accessorio e puramente facoltativo. In caso di esercizio

della suddetta facoltà, il Richiedente conferisce mandato al Finanziatore di pagare i relativi costi al Fornitore del Servizio.

4.2 Il Finanziatore è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine ai servizi accessori offerti dal Convenzionato (e/o dal Fornitore del servizio), poiché il predetto rapporto intercorre tra il Richiedente e il Convenzionato (e/o il Fornitore del servizio) con la consegna del libretto/documentazione informativa ove sono contemplate le relative norme. Il pagamento dei corrispettivi dovuti al Finanziatore non può pertanto essere sospeso a causa di pretese del Richiedente relative alla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni accessorie indicate al paragrafo 4.1.

4.3 In caso di risoluzione del Contratto di finanziamento, per qualsivoglia motivo, il Richiedente è tenuto a rimborsare al Finanziatore il residuo importo, non ancora restituito, relativo ai Servizi accessori non obbligatori offerti dal Convenzionato (e/o dal Fornitore del servizio).

4.4 I servizi accessori dei quali al precedente paragrafo 4.1 sono attivabili dal Richiedente a propria esclusiva discrezione. Il mancato esercizio di tali facoltà non pregiudica o altera in alcun modo i diritti e gli obblighi del Richiedente ai sensi del Contratto di finanziamento.

ART. 5 – RATA FINALE

5.1 VALORE TOYOTA - Se opzionato il piano finanziario “Valore Toyota”, il rimborso delle singole rate di finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, così come determinate nel modulo contrattuale, viene effettuato su base mensile per il periodo sottoscritto nel contratto. Al termine del periodo, il Richiedente può esercitare una delle seguenti opzioni: saldo della rata finale, rifinanziamento della stessa o sottoscrizione di un nuovo contratto per il tramite di un Convenzionato. Qualora il Richiedente non eserciti nessuna delle opzioni menzionate, la Rata finale sarà addebitata alla scadenza del piano finanziario. Per il Marketplace, al termine del periodo il Richiedente può esercitare una delle seguenti opzioni: saldo della rata finale o rifinanziamento della stessa. Qualora il Richiedente non eserciti nessuna delle opzioni menzionate, la Rata finale sarà addebitata alla scadenza del piano finanziario.

5.2 VALORE TOYOTA con RIFINANZIAMENTO AUTOMATICO - Se opzionato il piano finanziario “Valore Toyota con Rifinanziamento Automatico”, il rimborso delle singole rate di finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, così come determinate nel modulo contrattuale, viene effettuato su base mensile per il periodo sottoscritto nel contratto. Al termine del primo periodo e qualora il Richiedente non comunichi entro 60 giorni prima della scadenza della Rata Finale la sua volontà di effettuare il saldo, la stessa viene automaticamente rifinanziata nei termini ed alle condizioni specificati nel modulo contrattuale.

5.3 L'ipotesi di cui al comma precedente non trova applicazione qualora non sia stato esplicitato il piano finanziario della fase del rifinanziamento nel modulo contrattuale del Contratto di finanziamento.

5.4 Se opzionato il piano finanziario con Rata Finale, il Richiedente, entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della stessa, può chiedere, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo, presso il Convenzionato, la dilazione del termine di pagamento, che il Finanziatore può concedere o meno, a propria discrezione. Il Richiedente può altresì valutare, in alternativa al saldo o al rifinanziamento o alla dilazione, la sottoscrizione di un nuovo contratto per il tramite di un Convenzionato. Qualora il Richiedente non eserciti nessuna delle opzioni menzionate, la Rata finale sarà addebitata alla scadenza del piano finanziario.

5.5 Il rifinanziamento e/o la dilazione della Rata Finale non costituisce/ono novazione ai sensi dell'art. 1230 Cod. Civ. e, per l'effetto, le obbligazioni e le garanzie relative al Contratto di finanziamento medesimo rimangono invariate, fatta eccezione per quelle relative ai tempi e alle modalità di pagamento.

ART. 6 – MULTI-STEPS

6.1 Se opzionato il piano finanziario con "MULTI-STEPS", il Richiedente usufruisce di una forma di rimborso con rata diversificata.

ART. 7 – TOYOTA RECHARGE

7.1 Se opzionato il piano finanziario "Recharge", il rimborso delle singole rate di finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, così come determinate nel modulo contrattuale, viene effettuato su base semestrale ("Recharge a Rate semestrali") o annuale ("Recharge a Rate annuali"). Il Convenzionato si obbliga inoltre al riacquisto del veicolo ai sensi del successivo art. 7.2. Il tasso annuo nominale (TAN) è calcolato in base alla modalità di rimborso prescelta.

7.2 Decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di liquidazione del contratto in corrispondenza con la scadenza del pagamento della rata, il Richiedente può esercitare una delle seguenti opzioni:

- a) proseguire il rimborso delle rate di finanziamento ai sensi del precedente art. 7.1;
- b) restituire il veicolo finanziato al Convenzionato, che provvede a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento;
- c) restituire il veicolo finanziato al Convenzionato che provvede a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, negoziando un nuovo finanziamento avente ad oggetto un veicolo del marchio Toyota/Lexus.

Le condizioni previste per il riacquisto del veicolo sono contenute in un autonomo contratto tra il Richiedente e il Convenzionato.

7.3 L'opzione di cui al precedente art. 7.2 può essere esercitata ogni 12 (dodici) mesi.

7.4 In caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 7.2, lett. b) e c), il Finanziatore non richiede l'addebito dell'indennizzo previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali. Resta fermo il diritto del Convenzionato di chiedere il rimborso delle spese di ripristino del veicolo, nonché delle eccedenze chilometriche, ove previsto nel patto di riacquisto stipulato tra il Richiedente e il Convenzionato.

7.5 In caso di estinzione anticipata del finanziamento senza la contestuale restituzione del veicolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 12 delle Condizioni Generali.

Legenda:

CAPITALE RESIDUO – Ammontare del prestito (in linea capitale, non comprensivo degli interessi) che il Cliente deve ancora versare al Finanziatore.

CONCESSIONARIO – Soggetto giuridico che ha stipulato una Convenzione con TFS Italia S.p.A.

CONVENZIONE – Accordo stipulato tra un Concessionario autorizzato e Finanziatore, in base al quale il Concessionario medesimo ottiene la possibilità di proporre ai propri clienti prodotti di finanziamento forniti dal Finanziatore, finalizzati all'acquisto di beni/servizi dallo stesso commercializzati/prestati impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviarla al Finanziatore stesso; per contro, il Finanziatore si riserva di valutare la richiesta e di procedere all'erogazione del finanziamento.

DURATA DEL FINANZIAMENTO – Intervallo temporale concordato dal Finanziatore e dal Richiedente entro cui quest'ultimo è tenuto a restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

EROGAZIONE – Atto attraverso cui il Finanziatore versa a favore del Concessionario autorizzato (o del Richiedente in caso di Marketplace) l'importo concesso in prestito.

ESTINZIONE ANTICIPATA – Facoltà da parte del Richiedente di estinguere anticipatamente il debito, rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.

FORO COMPETENTE - È l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto.

GARANZIA – Valore presentato dal Richiedente al Finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il Finanziatore si può rivalere in caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto. Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca) o personali (firma di un coobbligato, fideiussione).

INTERESSI DI MORA – Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Richiedente in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

ISC INDICATORE SINTETICO DI COSTO: È l'indicatore, espresso in termini percentuali e su base annua, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).

PRESTITO FINALIZZATO – Finanziamento acceso generalmente presso un Convenzionato di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto. L'importo è erogato direttamente al negoziante.

RATA – Versamento periodico da corrispondere al Finanziatore come rimborso del finanziamento accordato, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) – È il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di

accordo tra il Finanziatore e il Richiedente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Richiedente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il Finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il Finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito resta valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore ed il Richiedente adempiono ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:

- a) le eventuali penali che il Richiedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale) – È il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dal Finanziatore all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. Corrisponde al Prezzo che il Richiedente paga al Finanziatore per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di un anno.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO - È il saggio, rilevato dal Dipartimento del Tesoro, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente a quello della rilevazione per operazioni della stessa natura.

I valori medi di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale e sono consultabili sul cartello affisso presso la sede o presso le concessionarie, sul nostro sito: www.toyota-fs.it ovvero sul sito:

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_crediti_e_tassi.html

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente

- a. Cognome e Nome _____
- b. Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari ("RUI"):
- Sezione E N° di iscrizione _____ Data di iscrizione _____
 - Ruolo :
- ☐ Responsabile dell'attività di intermediazione della società
- ☐ Addetto all'attività di intermediazione della società
- ☐ Collaboratore
- c. Indirizzo della sede operativa/legale _____
- d. recapito telefonico _____
- indirizzo Internet _____
- di posta elettronica _____
- di posta elettronica certificata _____.

- e. indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente

- f. L'intermediario iscritto nella sezione E del Registro svolge la propria attività in nome e per conto della Toyota Financial Services Italia S.p.A., sede legale in Italia in Via K. Toyoda n. 2, 00148 Roma, iscritta nella sezione D del Registro con codice D000623942
- g. l'IVASS è l'Autorità competente per la vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi di iscrizione dell'intermediario a titolo accessorio possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet IVASS al seguente percorso: www.ivass.it.

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta

TFS Italia S.p.A. agisce in nome e per conto delle seguenti compagnie assicurative, ("Compagnie):

Axa France VIE, una compagnia assicurativa del Gruppo AXA con sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 99272 NANTERRE CEDEX. Numero iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all'esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Control Prudential et de Resolution (ACPR). Numero matricola Registre des organismes d'assurance: 5020051. Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como, 17 - 20154 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – sito internet: www.clp.partners.axa/it - P.E.C.: axafrancevie@legalmail.it). CF, P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese 08875230016– R.E.A. MI-2525395. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.

Axa France IARD, una compagnia assicurativa del Gruppo AXA con sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 99272 NANTERRE CEDEX. Numero iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all'esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Control Prudential et de Resolution (ACPR). Numero matricola Registre des organismes d'assurance: 4022109. Rappresentanza Generale per l'Italia in Corso Como, 17 - 20154 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – sito internet: www.clp.partners.axa/it - P.E.C.:

axafranceiard@legalmail.it). CF, P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese 10345000961– R.E.A. MI-2525152. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana, corrente a Roma 00148 in via Kiicro Toyoda 2 è una compagnia assicurativa con sede legale in Lussemburgo, autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta nell’elenco annesso all’Albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° I.00158 (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal Commissariat Aux Assurances (“CAA”) Telefono: 800894046. Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE ha affidato l’intermediazione delle garanzie assicurative alla Toyota Insurance Management SE, intermediario assicurativo estero operante in Italia regime di stabilimento iscritto nell’elenco IVASS degli intermediari UE con il n° UE00010813 (di seguito “TIM”).

a. nei locali dell’intermediario sono messi a disposizione i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco *sub* a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a. TFS Italia S.p.A. ed il Concessionario_____ non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’impresa di assicurazione.

b. Nessuna Compagnia è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di TFS Italia S.p.A. o del Concessionario_____.

con riguardo ai contratti proposti:

a. TFS Italia S.p.A. intermedia i prodotti assicurativi offerti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. TFS Italia S.p.A. ha o potrebbe avere rapporti d'affari con le imprese di assicurazione di cui alla Sezione II;

b. Si richiama l'attenzione del Cliente sulla circostanza che l'intermediario Toyota Financial Services Italia S.p.A. ha un proprio interesse alla promozione e distribuzione delle Polizze descritte infra, sia perché l'adesione alla polizza viene offerta solamente a coloro i quali hanno sottoscritto con il medesimo intermediario finanziario un contratto di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, sia perché Toyota Financial Services Italia S.p.A. percepisce, in qualità di intermediario assicurativo, una provvigione per l'attività di raccolta delle adesioni. Si precisa che, in ogni caso, l'intermediario, pur in presenza di potenziale conflitto di interessi dell'intermediario, ha previsto specifici presidi che impediscono di ledere al miglior interesse dei contraenti.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Reclami all'intermediario: Il contraente, ferma restando la possibilità di adire le vie giudiziarie, può contestare all'intermediario comportamenti od omissioni presentando un reclamo, da indirizzare a: Ufficio Reclami, Toyota Financial Services Italia S.p.A. Via Kiiciro Toyoda, 2 – 00148 Roma. Il Reclamo andrà inviato tramite uno dei seguenti canali: a) posta elettronica certificata (PEC): tfsitaliaspa@legalmail.it; b) posta elettronica ordinaria: ufficioreclami@it.toyota-fs.com; c) raccomandata a/r .

Per una più efficiente trattazione dei reclami, il contraente può utilizzare il Modulo Tipo per la formalizzazione di reclami, scaricabile dal sito Internet <https://www.toyota-fs.it/>, completandolo con le informazioni richieste e apponendo la firma autografa.

All'intermediario assicurativo andranno indirizzati i reclami relativi al comportamento dell'intermediario stesso, ivi inclusi quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.

Reclami alle imprese di assicurazione: Alle imprese di assicurazione vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.

Le imprese daranno risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

I recapiti delle imprese per l'invio dei reclami sono i seguenti:

- per le imprese Axa France VIE/ Axa France IARD, i reclami devono essere inviati per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) ai seguenti recapiti: Axa Partners (Ufficio Reclami) – Corso Como n. 17- 20154 Milano -Fax: 02-23331247 - e-mail: clp.it.reclami@partners.axa.
- per Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE I reclami devono essere inviati per iscritto a Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Via Kiicro Toyoda 2, 00148 Roma, Ufficio Reclami-e-mail: rca-reclami@aioinissaydowa.eu e reclami@aioinissaydowa.eu (per le altre garanzie assicurative). È inoltre possibile contattare l'Ufficio "Assistenza Clienti" via fax al numero 0645411996.

Qualora il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il Cliente può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, o alla Consob, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.

c. Il Cliente ha inoltre la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome _____

Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari ("RUI"):

- Sezione E N° di iscrizione _____ Data di iscrizione _____

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO**Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario iscritto nella sezione E del Registro svolge la propria attività in nome e per conto della TOYOTA FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA Iscritta nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (di seguito "Registro") tenuto presso l'IVASS (codice interno elenco: D000623942). Data iscrizione: 12 marzo 2019

Sede legale nello Stato membro d'origine: Via K.Toyoda, 2- 00148 Roma, Italia; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15162191009

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

- a) la natura del compenso per l'attività di intermediazione assicurativa è rappresentata da una commissione percentuale sul premio assicurativo.
- b) Nella ipotesi di collocamento di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, matura un compenso in relazione alle polizze offerte pari al 14% del premio assicurativo, al netto delle imposte (ulteriori dettagli disponibili nel preventivo);

Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi

modalità di pagamento dei premi ammesse:

I premi sono anticipati dalla TFSI alle Compagnie e rimborsati dal cliente mediante il pagamento rateale del finanziamento/locazione finanziaria.

ALLEGATO 4-TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome _____

Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari ("RUI"):

- Sezione E N° di iscrizione _____ Data di iscrizione _____

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Suoi dati

(artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Queste informazioni, che possono essere identificativi quali il Suo nome, il Suo numero di telefono, il Suo indirizzo e-mail o qualsiasi altra informazione che la riguardi ("**Dati Personali**"), verranno utilizzate da Toyota Financial Services Italia S.p.A. solamente ai sensi di quanto indicato nella presente informativa, e sempre in modo compatibile al Regolamento 679/2016 ("**RGD/GDPR**") e a qualsiasi altra norma in materia di protezione dei dati personali applicabile.

A. Contatti

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto che determina l'utilizzo ("**trattamento**") dei Dati Personali, nonché le finalità e le modalità di trattamento, è Toyota Financial Services Italia S.p.A., ("**TFSI**" o "**Titolare**"). Per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Suoi Dati Personali, il Titolare potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

telefono: 06/548981

e-mail: assistenzaclienti@it.toyota-fs.com

pec: tfsitaliaspa@legalmail.it

posta: Toyota Financial Services Italia S.p.A. Via K.Toyoda, 2- 00148 Roma

Il Titolare ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("**RPD/DPO**"), che potrà essere da Lei contattato per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Suoi Dati Personali ai riferimenti presenti nel nostro sito www.toyota-fs.it, sezione Trasparenza.

B. Come Utilizzeremo i Suoi Dati

I Suoi Dati Personali verranno raccolti per diverse finalità. Ciascuna di queste finalità è giustificata da una base giuridica, nel rispetto delle norme applicabili. Qui di seguito sono

indicate le finalità per cui tratteremo i Suoi Dati Personali, nonché la base giuridica per ciascuna di tali finalità:

1. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali per svolgere tutte le attività, precontrattuali e contrattuali, necessarie a dare seguito alla Sua richiesta e ai fini dell'esecuzione del contratto tra Lei e il Titolare. In relazione a tale finalità potremo, ad esempio, contattarLa per ricordarLe le scadenze contrattuali o le Sue opzioni contrattuali, addebitarLe i pagamenti previsti dal contratto, emettere fatture a Suo carico, etc. Nel caso in cui Lei avesse esercitato la relativa opzione, utilizzeremo i Suoi Dati anche per dar seguito a tutte le misure precontrattuali necessarie per la stipulazione della polizza assicurativa, ai sensi di quanto indicato nel contratto. La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar seguito alle Sue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte; non sarebbe possibile per il Titolare dare esecuzione al contratto senza utilizzare i Suoi Dati Personali.

Se Lei ha un contratto di finanziamento Toyota Easy basato sull'effettivo utilizzo del veicolo ed ha attivato l'opzione Connected, il Titolare raccoglierà e tratterà i Suoi dati analitici sul veicolo, quali i dati sui chilometri percorsi, al fine di gestire la corretta esecuzione dell'opzione contrattuale da Lei scelta. Resta inteso che, qualora Lei dovesse revocare – in qualsiasi momento – l'opzione contrattuale Connected, il Titolare interromperà immediatamente la raccolta di tali dati e continuerà a trattare solo quelli raccolti durante la vigenza dell'opzione contrattuale unicamente al fine di gestire correttamente il Suo rapporto contrattuale.

Suddetti dati analitici sul veicolo, quali i dati chilometrici, saranno raccolti dal Titolare presso Toyota Motor Italia (società appartenente al Gruppo Toyota), dalla quale Lei ha ricevuto già idonea informativa nell'ambito dei Servizi Toyota Connected Services.

Al momento della stipula dei contratti di finanziamento, il Titolare raccoglie i Suoi Dati Personali, in particolare anagrafici e reddituali, alternativamente con modalità manuale, precompilati nel caso in cui sia già cliente o con modalità automatica attraverso la tecnologia Optical Character Recognition (OCR), il cui funzionamento è esplicitato alla sezione "Modalità di Trattamento".



2. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali per adempiere a tutti gli obblighi legali ed alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo o altre pubbliche Autorità a carico del Titolare, inclusi gli obblighi di informativa precontrattuale, identificazione, conservazione e registrazione dei dati nelle banche dati e segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo, nonché gli obblighi previsti dalla normativa anti-frode. La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i Suoi Dati Personali;
3. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali al fine di gestire nel modo più corretto eventuali sanzioni o pene pecuniarie che dovessero essere notificate al Titolare in relazione alla violazione di norme relative alla circolazione, possesso e utilizzazione dell'Autoveicolo fornitoLe ai sensi del contratto, compresa la comunicazione dei Suoi Dati Personali a Pubbliche Autorità al fine permettere la corretta notificazione di tali sanzioni e pene pecuniarie. La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i Suoi Dati Personali;
4. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali per valutare il Suo merito creditizio, ovvero la Sua capacità economica di effettuare i pagamenti previsti dal contratto nelle scadenze pattuite, sia in fase di sottoscrizione del contratto che in momenti successivi in caso di difficoltà a rispettare gli impegni economici da Lei assunti. Questo trattamento è volto principalmente a tutelare l'interesse del Titolare a sottoscrivere contratti solo con soggetti che presentino un adeguato grado di affidabilità nei pagamenti, ma anche ad impedire che persone in difficoltà economiche o con risorse eccessivamente limitate sottoscrivano contratti che rischierebbero di aggravare la loro esposizione debitoria, nonché a rivalutare la capacità di persone in difficoltà economiche, che abbiano già sottoscritto un contratto, a far fronte agli impegni economici assunti. La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i Suoi Dati Personali;



5. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, ad esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste nel contratto nelle scadenze pattuite. La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i Suoi Dati Personali;
6. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione del credito (Legge 130/99 e successive modifiche o integrazioni) o di cessione del credito ai sensi del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche o integrazioni), al fine di tutelare gli interessi economici del Titolare. La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i Suoi Dati Personali;
7. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali al fine di effettuare indagini statistiche interne al Gruppo Toyota, di cui TFSI è parte. Le indagini statistiche effettuate verranno utilizzate solo per fini reportistici interni al Gruppo Toyota, in modo da migliorare i propri prodotti e servizi; tali indagini statistiche non saranno, in nessun caso, volte ad effettuare operazioni e attività dirette sui clienti (ad esempio, campagne di marketing). La base giuridica di tale trattamento, come sopra descritto, consiste nella necessità di tutelare l'interesse legittimo di TFSI al costante miglioramento dei prodotti e servizi offerti e ad una gestione più efficace del proprio portafoglio clienti e del proprio operato; la tutela di tale interesse del Titolare non sarebbe possibile senza utilizzare i Suoi Dati Personali;
8. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali per fini amministrativi interni del Gruppo Toyota (ad es. per esigenze contabili), sussistendo un interesse del Titolare ad attuare una corretta e ordinata gestione amministrativa. La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i Suoi Dati Personali;

9. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali per contattarLa al fine di farLe offerte commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da Lei acquistati; riteniamo che potrebbe essere interessante per Lei ricevere offerte convenienti relative a prodotti e servizi per i quali ha dimostrato interesse in passato, come è di interesse per le esigenze aziendali del Titolare pubblicizzare i propri prodotti. I contatti per questa finalità avverranno soltanto via e-mail, e Le sarà in ogni caso garantita la possibilità di decidere di non ricevere più tali comunicazioni in qualsiasi momento. La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i Suoi Dati Personali;

10. Utilizzeremo i Suoi Dati Personali per contattarLa con varie modalità (telefono, e-mail, posta) al fine di proporLe offerte commerciali relative a prodotti e servizi del Titolare analoghi e non a quelli da Lei precedentemente acquistati, nonché per altre finalità di marketing diretto o commerciali quali ad es. la rilevazione del Suo grado di soddisfazione, l'effettuazione di indagini di mercato, etc.

La informiamo inoltre che, in virtù di un apposito accordo di condivisione dati concluso con le altre società del Gruppo Toyota (Toyota Motor Italia S.p.A., Toyota Insurance Management SE, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, KINTO Italia S.p.A.), procederemo ad inviarLe offerte commerciali congiunte relative a prodotti e servizi offerti dal Titolare e prodotti e/o servizi offerti da queste ultime (ad es. del marchio KINTO). La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dal Suo consenso, che verrà appositamente raccolto. Qualora Lei dovesse decidere di non fornire il Suo consenso, nessun trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato in relazione a queste finalità.

In ogni caso, il mancato conferimento del consenso da parte Sua non avrà alcun tipo di ripercussione sulla sottoscrizione e sulla esecuzione del contratto tra Lei e il Titolare, né ci sarà alcun tipo di conseguenza negativa a Suo carico.

11. Soltanto con il Suo ulteriore e specifico consenso:

- a. Faremo attività di profilazione sui Suoi Dati Personali; la profilazione consiste nel suddividere le persone in base alle loro caratteristiche individuali, quali ad esempio età, sesso, gusti o preferenze, al fine di formulare offerte commerciali

che siano il più possibile adattate e disegnate attorno alle esigenze e preferenze del singolo cliente;

- b. Comunicheremo i Suoi Dati Personali per finalità di marketing e profilazione a Toyota Motor Italia S.p.A. in relazione ai prodotti e servizi Toyota e Lexus, a Toyota Insurance Management SE/Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE in relazione ai servizi assicurativi Toyota e Lexus a KINTO Italia S.p.A. in relazione ai servizi di mobilità.

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità *sub* B.10 e B.11 verrà effettuato solamente in caso di perfezionamento del contratto. In ogni caso, il mancato conferimento del consenso da parte Sua per ciascuna delle finalità sopra indicate non avrà alcun tipo di ripercussione sulla sottoscrizione e sulla esecuzione del contratto tra Lei e il Titolare, né ci sarà alcun tipo di conseguenza negativa a Suo carico. Lei avrà, in ogni caso, il diritto di revocare il consenso precedentemente prestato in qualsiasi momento.

12. A Sua richiesta, e solo qualora Lei rientri nelle categorie di soggetti indicati dalla legge come aventi diritto all'erogazione dei benefici descritti qui di seguito, tratteremo particolari categorie di dati personali, in particolare dati personali relativi al Suo stato di salute, per adempiere agli obblighi collegati agli adempimenti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali che Le spettano ai sensi degli artt. 27 e ss. della L. n. 104/1992, della L. n. 97/1986 e della L. n. 449/1997, ovvero della L. n. 342/2000, nonché per le finalità alle stesse strettamente correlate. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui alle leggi citate e a seconda della disabilità a Lei riconosciuta, sarà necessario comunicare al Titolare i documenti richiesti dalla legge e necessari all'ottenimento delle menzionate agevolazioni (ad es. certificati in materia di invalidità civile; referti medici; verbali e/o relazioni redatti da Commissioni mediche pubbliche). I dati personali menzionati in questo paragrafo verranno trattati con la massima riservatezza, solo ed esclusivamente da personale autorizzato che abbia la necessità di conoscerli per via della propria mansione e/o posizione gerarchica.

La informiamo che, al fine di poter ricevere le agevolazioni fiscali menzionate, potrebbe essere necessario condividere i dati personali relativi alla Sua salute con

officine autorizzate in vista degli eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari al fine di adattare il veicolo alle disabilità dal Lei dichiarate.

Il trattamento dei dati personali relativi alla Sua salute, nonché la loro comunicazione a soggetti terzi, avverrà solo ed esclusivamente per il raggiungimento delle finalità indicate in questo paragrafo, ed avverrà solo con il Suo preventivo consenso, senza il quale ci sarebbe preclusa la possibilità di svolgere adempimenti essenziali perché Le siano riconosciute le agevolazioni previste dalle norme sopra richiamate.

C. Modalità di Trattamento

1) I Dati Personali raccolti per le finalità di cui al punto B saranno raccolti mediante strumenti telematici presso di Lei, direttamente o attraverso i vari agenti e rappresentanti della nostra rete di vendita, in qualità di responsabili del trattamento.

Alcuni Dati Personali potrebbero essere raccolti presso fonti terze, in particolare:

- Società del Gruppo Toyota (Toyota Motor Italia S.p.A., Toyota Insurance Management SE, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, KINTO Italia S.p.A.);
- Banche dati antifrode;
- Sistemi di informazione creditizia;
- Archivi pubblici e altre fonti pubblicamente accessibili (ad es. internet).

I Suoi Dati Personali saranno conservati in archivi informatici per la durata necessaria al raggiungimento delle finalità suindicate. Tutti i Dati Personali di cui il Titolare non dovesse più avere bisogno per raggiungere tali finalità verranno cancellati o resi anonimi. L'ulteriore conservazione dei Suoi Dati Personali sarà consentita solo nel caso in cui sia imposto da requisiti normativi o regolatori applicabili.

2) Al momento della sottoscrizione di un contratto finanziario, i concessionari raccolgono i Suoi Dati Personali in modalità manuale, precompilati nel caso in cui sia già cliente, o in alternativa attraverso il servizio OCR. Tale sistema, messo a disposizione dal fornitore CRIF S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, elabora le immagini di documenti d'identità, tessere sanitarie e documenti reddituali (buste paga, CU, Mod.730, unico pf) per estrarre le informazioni in essi contenute e inserirle in automatico nei campi anagrafici previsti da TFSI.

Indipendentemente dalla modalità di caricamento dei dati (manuale o automatizzato – OCR), Lei avrà sempre accesso ai propri dati e il diritto di modificarli laddove non corretti o non aggiornati. Inoltre, al termine dell’inserimento automatico dei dati contenuti nei documenti e dell’eventuale modifica manuale, è sempre necessaria la Sua conferma diretta o per il tramite del venditore.

A seguito dell’acquisizione delle immagini mediante la tecnologia OCR, queste saranno automaticamente conservate nell’archivio digitale del Titolare in corrispondenza del Contratto Cliente. Il fornitore provvede alla immediata cancellazione dell’immagine dai propri sistemi successivamente all’estrazione.

In ogni caso saranno raccolti esclusivamente Dati Personali necessari per il perseguimento delle finalità sopra elencate.

D. Comunicazione dei Suoi Dati Personali

1. Il Titolare comunicherà i Suoi Dati Personali ad altre società del Gruppo Toyota di cui lo stesso è parte, nell’ambito dell’Unione Europea, per finalità di indagini statistiche utilizzate solo per fini reportistici interni e volte a migliorare i propri prodotti e servizi e per finalità amministrative interne al Gruppo. La comunicazione dei Dati Personali necessari all’espletamento delle predette finalità è basata sulla sussistenza di un interesse legittimo del Titolare.

2. Per le finalità connesse o strumentali alla conclusione o esecuzione del contratto e nell’esercizio dei propri diritti e legittimi interessi o in adempimento dei propri doveri, il Titolare condividerà i Suoi Dati Personali con diversi soggetti esterni all’azienda basati sul territorio dell’Unione Europea. Tali soggetti potranno trattare i Suoi Dati Personali sia in qualità di Responsabili del trattamento, che in qualità di Titolari del trattamento autonomi, che in qualità di Contitolari del trattamento, a seconda dei casi. In ogni caso, i Responsabili del trattamento ai quali il Titolare delega particolari operazioni di trattamento sono stati selezionati accuratamente al fine di garantire la tutela dei Suoi diritti e la protezione dei predetti Dati Personali.

Per le finalità di cui sopra, le categorie di soggetti con cui condivideremo i Suoi Dati Personali sono, a titolo esemplificativo:

- Società del Gruppo Toyota;
- Fornitori di servizi di cui il Titolare si avvale nell'espletamento delle proprie attività, inclusi fornitori di servizi in ambito informatico (sistemi informatici, piattaforme cloud, etc.);
- Consulenti esterni del Titolare, come commercialisti o avvocati;
- Banche o altri istituti di credito;
- Autorità ed enti pubblici nazionali e sovranazionali;
- Crif S.p.A.

Una lista completa dei soggetti ai quali, a vario titolo e per le finalità sopraindicate, il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati Personali, è disponibile all'indirizzo www.toyota-fs.it e può in ogni caso essere da Lei richiesta senza formalità al Titolare.

Per le medesime finalità di esecuzione del contratto, i Suoi Dati Personali saranno comunicati, in fase di acquisizione o di aggiornamento, al Concessionario o Rivenditore autorizzato, che li tratteranno in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati ai sensi dell'Art. 28 del GDPR.

3. Previa raccolta del Suo consenso per finalità di marketing e profilazione, il Titolare comunicherà i Suoi Dati Personali alle altre Società del Gruppo Toyota, a società fornitrici di servizi accuratamente selezionate ed alla propria rete di Concessionari, che li tratteranno in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati ai sensi dell'Art. 28 del GDPR.

4. Infine, nel caso in cui Lei abbia rilasciato lo specifico consenso alla cessione per finalità di marketing e profilazione, i Suoi Dati verranno comunicati a Toyota Motor Italia S.p.A. in relazione ai prodotti e servizi Toyota e Lexus, a KINTO Italia S.p.A. in relazione ai servizi di noleggio a lungo termine e a Toyota Insurance Management SE/Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE in relazione ai servizi assicurativi Toyota/Lexus, che agiranno in qualità di Titolari Autonomi.

E. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea

Alcuni dei destinatari a cui potremmo comunicare i Suoi Dati Personali potrebbero essere stabiliti in Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea. Alcuni di questi Paesi potrebbero

avere norme relative alla protezione dei dati personali che dispongano un livello di garanzie e tutele inferiore a quello previsto dalle normative europee.

Al fine di poter tutelare la Sua privacy indipendentemente dal Paese in cui saranno trattati i Suoi Dati Personali, il Titolare predisporrà garanzie adeguate, quali clausole tipo o norme vincolanti di impresa approvate dalle Autorità competenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del RGPD.

Lei potrà in ogni caso richiedere ulteriori informazioni relativamente ai trasferimenti dei Suoi Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea, nonché sulle garanzie adeguate adottate dal Titolare, contattando quest'ultimo o il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti indicati al punto A. della presente informativa.

F. Durata della Conservazione dei Suoi Dati Personali

Conserveremo i Suoi Dati Personali solo ed esclusivamente per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate al punto B. di questa informativa; cancelleremo o renderemo anonimi tutti i Dati Personali di cui non dovessimo più avere bisogno per raggiungere tali finalità.

Il termine di conservazione massimo che abbiamo individuato per i Suoi Dati Personali è pari a 10 anni dall'inserimento della richiesta precontrattuale se non seguita dal perfezionamento del contratto oppure, in caso di perfezionamento, dal termine del contratto tra Lei e il Titolare, indipendentemente dai motivi per cui il contratto si è concluso. Nel caso in cui un diverso termine di conservazione sia imposto da requisiti normativi o regolatori applicabili, i Suoi Dati Personali saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi legali imposti dalla normativa.

Relativamente alle finalità indicate ai punti B.10 e B.11, i Suoi Dati Personali saranno trattati per un termine massimo di 10 anni dal momento della registrazione degli stessi.

Soltanto per quanto concerne la documentazione contrattuale cartacea, e per soli fini di archiviazione, il termine di conservazione individuato è pari a 15 anni.

Nel caso in cui dovesse instaurarsi una controversia legale relativa al contratto da Lei sottoscritto, i Suoi Dati Personali saranno conservati fino al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a. Il raggiungimento di un accordo transattivo
- b. L'ottenimento di una pronuncia giudiziale definitiva, irrevocabile e inappellabile.

G. Quali sono i Suoi Diritti

I diritti da Lei esercitabili in relazione al trattamento dei Suoi Dati Personali sono quelli previsti dal RGPD, ed in particolare:

1. il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali, nonché informazioni sulle operazioni di trattamento effettivamente svolte ("**Diritto di accesso**");
2. il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica di Dati Personali inesatti ("**Diritto di rettifica**");
3. il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione di Dati Personali che non siano più necessari per le finalità perseguite, di quelli per i quali Lei ha revocato il consenso al trattamento, di quelli per i quali Lei ha esercitato il Diritto di opposizione, di quelli trattati illecitamente, o di quelli che devono essere cancellati al fine di adempiere un obbligo legale ("**Diritto alla cancellazione**");
4. il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento con riferimento a Dati Personali di cui sia contestata l'esattezza; a Dati Personali trattati illecitamente per i quali Lei si oppone alla cancellazione; a Dati Personali non più necessari in relazione alle finalità della raccolta, ma necessari a Lei per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; a Dati Personali in relazione ai quali Lei ha esercitato il Diritto di opposizione, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei legittimi interesse del Titolare ("**Diritto di limitazione di trattamento**");
5. il diritto di ottenere dal Titolare, laddove tecnicamente fattibile, la comunicazione a Lei o direttamente ad un altro titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali, in un formato informatico di uso comune, limitatamente ai Dati Personali trattati sulla base del consenso o dell'esecuzione di un contratto ("**Diritto alla portabilità dei dati**");
6. il diritto di opporsi al trattamento da parte del Titolare di Dati Personali il cui trattamento sia fondato sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, nonché al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing diretto ("**Diritto di opposizione**");

7. il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è concordato (**"Diritto alla revoca del consenso"**).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta o via e-mail al Titolare, utilizzando i contatti forniti al punto A. della presente informativa.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia l'autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, presso la quale può essere presentato reclamo seguendo le istruzioni reperibili all'indirizzo

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

H. Modifiche alla presente informativa

Eventuali modifiche al contenuto della presente informativa Le saranno rese note, alternativamente, tramite comunicazioni individuali o tramite aggiornamenti sul sito web del Titolare <https://www.toyota-fs.it/>

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

Come utilizziamo i Suoi dati

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è resa anche per conto dei Sistema di Informazioni Creditizie.

Gentile Cliente,

Toyota Financial Services Italia S.p.a. in qualità di Titolare Del Trattamento, La informa che per dare seguito alla Sua richiesta, utilizza alcuni dati personali che La riguardano. Tali informazioni sono direttamente fornite da Lei o ottenute mediante la consultazione di specifiche banche dati.

Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o "SIC") contenenti informazioni circa gli interessati vengono consultate esclusivamente per finalità connesse alla valutazione, all'assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell'interessato. In tali finalità rientrano anche la prevenzione del rischio frodi e del furto di identità, così come previsto dall'Art. 3 del Codice di condotta per i SIC.

Le predette banche dati vengono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che potrà trovare nelle informative fornite dai gestori dei SIC, i quali sono regolati, allo stato, dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui al Provvedimento 163 del 12 settembre 2019 del Garante della Privacy ("Codice di condotta SIC" o "Codice deontologico").

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC.

Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l'instaurazione di un rapporto potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla Sua richiesta.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare Del Trattamento a consultare i SIC.

Trattamento effettuato dalla nostra Società

I Suoi dati potrebbero essere da noi trasferiti a destinatari situati in un paese terzo extra UE o a un'organizzazione internazionale. Al fine di poter tutelare la Sua Privacy, indipendentemente dal Paese in cui saranno trattati i Suoi dati personali, il Titolare predisporrà garanzie adeguate, quali clausole tipo o norme vincolanti di impresa approvate dalle Autorità competenti, ai sensi degli art. 46 e 47 del RGDP.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.). Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, inoltri una richiesta alla nostra società utilizzando i seguenti contatti:

- telefono: 06/548981
- e-mail: assistenzaclienti@it.toyota-fs.com
- posta: Toyota Financial Services Italia S.p.A. Via K.Toyoda, 2- 00148 Roma

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

- CRIF S.p.A. e CRIF Servizi Informazioni S.p.A. Via Zanardi n. 41, 40131 Bologna, dirprivacy@crif.com;
- Experian Information Services S.p.A., Via Carlo Pesenti n. 121- Roma, dpoitaly@experian.com

I Suoi dati non potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta.

Le comunichiamo che il nostro Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai recapiti presenti nel nostro sito www.toyota-fs.it, sezione Trasparenza.

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, tratteremo e comunicheremo ai Sistemi di Informazioni Creditizie alcune categorie dei Suoi dati personali: dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso; dati sociodemografici (a titolo esemplificativo, telefono; email; documento di identità; tessera

sanitaria; reddito; stato civile; ecc.). I gestori dei SIC sono regolati dal relativo Codice di condotta e rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, in particolare al fine di estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una sua richiesta.

I SIC cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. CRIF S.p.A.

La suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti.

Dati di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi n. 41, 40131 Bologna; e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.

Tipo di sistema: positivo e negativo

Tempi di conservazione dei dati: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: sì

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: no

L'informativa CRIF completa e aggiornata, e le informazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito www.crif.it.

2. CRIF Servizi Informazioni S.p.A.

La suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti.

Dati di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi n. 41, 40131 Bologna;

Tipo di sistema: positivo e negativo

Tempi di conservazione dei dati: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: si

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: no

3. Experian Italia S.p.A.

Soggetti partecipanti a tale sistema ai sensi del citato Codice di Condotta SIC.

Dati di contatto: sede legale in Roma, Piazza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma; Servizio Tutela Consumatori:

Tel: 199183538

Fax: 199101850

Resp. protezione dati: dpolitaly@experian.com

Sito internet: www.experian.it

Tipo di sistema: positivo e negativo

Tempi di conservazione dei dati: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: si

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: no

Altro: Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian Italia S.p.A., anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito ed alla valutazione del merito creditizio, dell'affidabilità e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e prevenire artifici e raggiri (anche nell'ambito del D. lgs. n. 141/2010 e del D.M. n. 95/2014 e successive modifiche ed integrazioni). I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale), e, per le indicate finalità, possono essere oggetto di operazioni di trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo - SEE, da parte di Società del Gruppo Experian e da altri soggetti che si trovano o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (decisione di adeguatezza della Commissione europea, norme vincolanti d'impresa, clausole tipo UE, EU-U.S. Privacy Shield Framework, ecc.). L'informativa completa e aggiornata, e le informazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito www.experian.it.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, rivolgendosi alla Toyota Financial Services Italia S.p.A., Via K. Toyoda 2, Roma, oppure ai gestori dei Sistemi di Informazioni Creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo potrà esercitare i diritti previsti dall'Artt. 15-22 del GDPR (escluso art. 20), così come richiamati nell'Informativa Clienti, e richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il

blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

Tempi di conservazione dei dati nei SIC:

<i>dati personali comunicati dagli interessati e riferiti a richieste</i>	il tempo necessario per il completamento dell'istruttoria e comunque non oltre 180 giorni dalla presentazione della richiesta
<i>per le richieste non accolte o rinunciate</i>	90 giorni dalla data del loro aggiornamento con l'esito della richiesta
<i>informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati</i>	- 12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a 2 rate o mesi; - 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a 2 rate o mesi
<i>informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate</i>	Non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto
<i>informazioni di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria</i>	60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Tali informazioni potranno essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.

I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:

Nei SIC di tipo negativo	dopo almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate;
---------------------------------	--

Nei SIC di tipo positivo e negativo	decorsi 60 giorni dall'aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno 2 rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle 2 ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata.
---	--

In ogni caso tali dati non saranno conservati per un periodo superiore a 10 anni dalla scadenza dei tempi di conservazione dei dati nel SIC.

Tempi di conservazione dei dati per finalità ulteriori

Ad integrazione di quanto previsto al punto E dell'Informativa Clienti, La informiamo che il Codice di Condotta dei SIC prevede la possibilità per il gestore - prima dell'eliminazione dei dati dal SIC secondo i tempi di conservazioni indicati nel Codice stesso - di trasporre i dati presenti nei SIC su altro supporto per determinate finalità, quali l'esigenza di difesa in giudizio, rispetto di un obbligo di legge, etc. e per il tempo necessario.

Il Codice di Condotta dei SIC, inoltre, consente al gestore di trasporre, sempre prima dell'eliminazione dal SIC, i dati su altro supporto - non direttamente accessibile ai partecipanti e assistito da opportune misure tecniche (i.e. sistemi di criptaggio o pseudonimizzazione) che potrà essere utilizzato per determinate finalità indicate dal Codice (cfr. All. 2, Par. 8), ivi comprese elaborazioni in forma aggregata, anonima o pseudonima volte a soddisfare esigenze di tipo regolatorio (ad es. con riferimento a normative prudenziali, che implicano l'elaborazione di dati retrospettivi più risalenti rispetto ai dati normalmente accessibili per richieste e rapporti), o di sviluppo di nuovi prodotti e servizi dei partecipanti.

Il termine massimo di conservazione, in questi casi è fissato a 10 anni dalla scadenza dei tempi di conservazione dei dati nei SIC.

Tale base di dati potrà essere utilizzata, inoltre, per fornire dati e informazioni ad autorità di vigilanza, e a Banca d'Italia in particolare, per proprie finalità istituzionali.

Accesso ai dati personali registrati nei SIC

In relazione ai Suoi dati personali registrati in un SIC, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, Lei potrà esercitare i propri diritti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dal GDPR e richiamate al punto F dell'Informativa Clienti, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati sia presso il gestore.

Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento e garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro all'interessato senza

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute.

Il partecipante o il gestore presso cui l'interessato abbia esercitato uno dei diritti ad esso riconosciuti, informerà prontamente quest'ultimo della proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.